



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 25/2010

Data: 04/07/2017

Acusados: Ailton Amaral Santos

Angá Administração de Recursos Ltda.

Frederico de Souza Lima

Eduardo Bomfim Sanseverino

Fernando Sérgio Rocha Nascimento

Marco Antonio Bernardi

Sérgio Sarti Magnani

Ementa: Utilização de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias de emissão da Aracruz Celulose S.A. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, inciso II, combinado com o §1º da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. PRELIMINARMENTE, por unanimidade, **rejeitar** a arguição feita pela defesa de ilegalidade da prova obtida por meio de gravações telefônicas, realizadas, segundo a defesa, de forma abusiva, pelo que solicitava o desentranhamento das transcrições.

2. NO MÉRITO, por maioria de votos:

2.1 Aplicar ao acusado **Marco Antonio Bernardi a pena de multa pecuniária no valor de R\$122.959,50**, correspondente a uma vez e meia o montante do lucro obtido na operação, pelo uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias da Aracruz Celulose S.A., em infração ao disposto no art. 155, § 4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002;

2.2 Aplicar ao acusado **Fernando Sérgio Rocha Nascimento a pena de multa pecuniária no valor de R\$97.299,00**, correspondente a uma vez e meia o montante do lucro obtido na operação, pelo uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias da Aracruz Celulose S.A., em infração ao disposto no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002;

2.3 Aplicar ao acusado **Sérgio Sarti Magnani** a pena de multa pecuniária no valor de **R\$77.565,00**, correspondente a uma vez e meia o montante do lucro potencial obtido na operação, pelo uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias da Aracruz Celulose S.A., em infração ao disposto no art. 155, § 4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002;

2.4 Aplicar ao acusado **Frederico de Souza Lima** a pena de multa pecuniária no valor de **R\$135.550,00**, correspondente a duas vezes o montante do lucro obtido na operação, pelo uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias da Aracruz Celulose S.A., em infração ao disposto no art. 155, § 4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002;

2.5 Aplicar ao acusado **Ailton Amaral Santos** a pena de multa pecuniária no valor de **R\$1.315.944,00**, correspondente a duas vezes o montante do lucro potencial obtido na operação, pelo uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias da Aracruz Celulose S.A., em infração ao disposto no art. 155, § 4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002;

2.6 Aplicar à **Angá Administração de Recursos Ltda.** a pena de multa pecuniária no valor de **R\$596.600,00**, correspondente a duas vezes o montante do lucro potencial obtido na operação, pelo uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias da Aracruz Celulose S.A., em infração ao disposto no art. 155, § 4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002;

2.7 Aplicar ao acusado **Eduardo Bonfim Sanseverino** a pena de multa pecuniária no valor de **R\$103.813,50**, correspondente a uma vez e meia o montante do lucro potencial obtido na operação, pelo uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias da Aracruz Celulose S.A., em infração ao disposto no art. 155, § 4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002;

Por fim, o Colegiado deliberou comunicar o resultado do julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em atenção ao requerimento de informações formulado pelo *parquet* por meio do Ofício nº 7654/2017 – PR-SP-00040858/2017, de 30 de maio de 2017.

Presente o advogado Nicolas Nicolielo, representante dos acusados Ailton Amaral Santos, Angá Administração de Recursos Ltda. e Frederico de Souza Lima.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

O Diretor Pablo Renteria declarou-se impedido de participar da Sessão de Julgamento.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 14/07/2017, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, Presidente**, em



14/07/2017, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Rabelo Tavares Borba, Diretor**, em 17/07/2017, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0318494** e o código CRC **3040F1A6**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0318494** and the "Código CRC" **3040F1A6**.*

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 25/2010

Reg. Col. nº 8856/2013

Acusados:

Ailton Amaral Santos
Angá Administração de Recursos Ltda.
Eduardo Bomfim Sanseverino
Fernando Sérgio Rocha Nascimento
Frederico de Souza Lima
Marco Antonio Bernardi
Sérgio Sarti Magnani

Assunto:

Apurar eventual uso de informação privilegiada na negociação de ações de emissão da Aracruz Celulose S.A.

Diretor Relator:

Henrique Balduino Machado Moreira

Relatório

I. Introdução

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”), em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), em face de Ailton Amaral Santos (“Ailton Santos”), Angá Administração de Recursos Ltda. (“Angá”), Eduardo Bomfim Sanseverino (“Eduardo Sanseverino”), Fernando Sérgio Rocha Nascimento (“Fernando Nascimento”), Frederico de Souza Lima (“Frederico Lima”), Marco Antonio Bernardi (“Marco Bernardi”) e Sérgio Sarti Magnani (“Sérgio Magnani”), por eventual uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias de emissão da Aracruz Celulose S.A. (“Aracruz” ou “Companhia”), em infração ao §4º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976¹, c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº

¹ Art. 155, § 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

358, de 2002².

II. Origem

2. Em 25.9.2008, a Aracruz divulgou fato relevante informando grande perda financeira em razão de sua exposição a instrumentos financeiros derivativos causada por operações realizadas no mercado futuro de câmbio que poderiam ter excedido os limites previstos na Política Financeira aprovada pelo conselho de administração da Companhia.

3. Em 3.11.2008, a Aracruz divulgou novo fato relevante informando que: (i) teria chegado a um acordo com os bancos para a reestruturação de sua dívida relacionada com as operações no mercado futuro de câmbio e (ii) teria se desfeito de parte substancial das operações com derivativos até então mantidas com os bancos, eliminando 97% de sua exposição a derivativos, com a realização de uma perda total de aproximadamente US\$2,13 bilhões.

4. Em 1 e 12.12.2008, a Aracruz divulgou dois outros fatos relevantes para tratar da prorrogação do prazo para negociação da reestruturação de sua dívida com os bancos. Em seguida, em 19.1.2009, após o encerramento do pregão, a Aracruz anunciou as condições mínimas para a reestruturação de sua dívida.

5. Em 20.1.2009, antes da abertura do pregão, a Aracruz divulgou novo fato relevante para informar que:

² Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

§1º A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.

(i) os administradores da Votorantim Celulose e Papel S.A. (“Votorantim” ou “VCP”) teriam negociado com as famílias Lorentzen, Moreira Salles e Almeida Braga (“Famílias”) a aquisição de ações ordinárias de emissão da Aracruz representativas de 28,03% de seu capital votante;

(ii) por força de acordo de acionistas, a Arainvest Participações S.A. (“Arainvest”), acionista da Aracruz, poderia exercer o seu direito de venda conjunta e alienar à Votorantim, nas mesmas condições negociadas com as Famílias, ações ordinárias de emissão da Aracruz representativas de 28,03% de seu capital social;

(iii) caso a Arainvest exercesse o seu direito de venda conjunta, caberia à Votorantim apresentar à CVM pedido de registro de oferta pública de aquisição das ações ordinárias de emissão da Aracruz em circulação no mercado, por quantia correspondente a 80% do preço ajustado com as Famílias e com a Arainvest;

(iv) no prazo de 5 dias, seria convocada assembleia geral extraordinária da Aracruz para aprovar o aumento de seu capital social para subscrição privada de ações pela Votorantim Industrial S.A. (“VID”) e pela BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”), sendo assegurado o direito de preferência aos demais acionistas da Aracruz; e

(v) depois de homologado o aumento de capital, seriam convocadas novas assembleias gerais da Aracruz e da Votorantim para aprovar a incorporação de ações da Aracruz, com a sua consequente transformação em subsidiária integral da Votorantim.

6. Ao analisar o comportamento das ações de emissão da Aracruz e da Votorantim, a Gerência de Acompanhamento de Mercado 2 (“GMA-2”) teria verificado que:

(i) as ações ordinárias de emissão da Aracruz (“ARCZ3”) teriam tido alta de 12% em 19.1.2009; 108,04% em 20.1.2009 e 8,58% em 21.1.2009, sendo que, em 19.1.2009, esse papel teria sido detectado pelo filtro de acompanhamento de mercado em função de variações em todos os critérios analisados (oscilação, volume e

liquidez);

(ii) as ações preferenciais de emissão da Aracruz (“ARCZ6”) teriam caído 11,32% em 20.1.2009 e 12,77% em 21.1.2009;

(iii) as ações preferenciais de emissão da VCP (“VCP4”) teriam tido queda de 3,65% em 20.1.2009 e 11,18% em 21.1.2009.

7. Considerando o comportamento das ações de emissão da Aracruz na semana que antecedeu a divulgação dos fatos relevantes de 19 e 20.1.2009, a GMA-2 asseverou que, não obstante as ações ARCZ6 serem aquelas tipicamente com maior liquidez e não terem sofrido variações expressivas, as ações ARCZ3 teriam apresentado oscilações significativas. Comparando o comportamento das ações nesse período com a semana imediatamente anterior, as ações ARCZ6 teriam sofrido variação de 23% quanto à quantidade média de negócios e de 52% quanto ao volume financeiro. Já as ações ARCZ3 teriam observado variação de 379% e 2.017% segundo os mesmos parâmetros.

8. Para a GMA-2, o comportamento atípico das ações ARCZ3 poderia ser um indício de vazamento de informações. No entanto, com base (i) na relação das pessoas que tiveram acesso às informações objeto do fato relevante de 20.1.2009 previamente à divulgação pública; e (ii) base nos dados fornecidos pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (“BSM”) sobre as operações realizadas em bolsa no período que antecedeu a divulgação de tal fato relevante, a área técnica não teria identificado nenhum detentor de informações privilegiadas atuando em nome próprio.

9. Ainda assim, a GMA-2 identificou que alguns comitentes que teriam adquirido ações ARCZ3 antes da divulgação do fato relevante de 20.1.2009 poderiam ter feito uso de informação privilegiada na negociação destas ações, sugerindo aprofundamento da investigação. Em 30.9.2010, nos termos da Portaria/CVM/SGE/Nº 269/2010, foi instaurado o inquérito administrativo nº 25/2010 que deu origem ao presente processo (fl. 1).

III. Acusação (fls. 1.227 a 1.296)

III.1. Atuação dos investidores

10. A Acusação analisou o perfil, histórico e padrão de negociação dos investidores selecionados pela GMA-2 por terem negociado ações ordinárias de emissão da Aracruz, previamente à divulgação dos fatos relevantes de 19 e 20.1.2009.

11. Dentre os investigados, oito não teriam apresentado indícios suficientes para caracterizar o uso de informações privilegiadas na negociação das ações ordinárias da Aracruz.

12. No entanto, em relação a seis investigados, a Acusação chamou a atenção para o fato de que eles mantinham entre si vínculos tanto pessoais quanto profissionais, bem como teriam adotado *modus operandi* bastante semelhante na negociação das ações.

13. Especificamente em relação a Marco Antonio Bernardi (“Marco Antonio”), a Acusação destacou que:

(i) seu primeiro e único cadastro em uma corretora teria sido realizado em 14.11.2008 e estaria inativo desde 10.1.2011;

(ii) entre 14.11.2008 e 30.4.2009, as únicas operações no mercado de ações por ele realizadas teriam sido a aquisição de 11.000 ARCZ3 em 19.1.2009 e a venda das mesmas ações em 21.1.2009, com lucro de R\$81.973,00;

(iii) apesar de nunca ter operado no mercado de ações, teria sido um dos maiores compradores de ARCZ3 antes da divulgação dos fatos relevantes da Aracruz de 19 e 20.1.2009;

(iv) apesar de ter sido bem sucedido em sua primeira operação, não teria continuado a operar no mercado de ações;

(v) em contato telefônico realizado pela SPS em 6.12.2011, quando questionado sobre os motivos que o levaram a adquirir ações de emissão da Aracruz, informou que não se recordava de qualquer razão especial, nem de ter recebido qualquer recomendação ou

sugestão;

(vi) porém, em depoimento prestado em 27.3.2012, indicou que a aquisição teria sido motivada por uma conversa com amigos, que teriam mencionado um release do Bradesco contendo recomendações para a aquisição de ações de emissão da Aracruz;

(vii) no mesmo depoimento, apesar de indicar que, ao adquirir ações ordinárias de emissão da Aracruz, acreditava poder se beneficiar de eventual reestruturação da companhia, não sabia, contudo, explicar por que as ações ordinárias o beneficiariam mais do que as ações preferenciais, nem qual seria a diferença entre essas espécies de ações;

(viii) em sua ficha cadastral na corretora, no campo destinado às referências, constava o nome de Frederico de Souza Lima (“Frederico”), que também negociou ARCZ3 na véspera da divulgação dos fatos relevantes e em momento praticamente idêntico ao de Marco Antonio³;

(ix) afirmou que Frederico era seu amigo e prestador de serviços da empresa em que trabalhava;

(x) afirmou que poderia ter conversado um dia antes com Frederico sobre a sua intenção de adquirir ações de emissão da Aracruz, mas que não teria comentado com ninguém sobre essa intenção no dia da aquisição;

(xi) por telefone, informou que não conhecia outras pessoas que tivessem adquirido ações de emissão da Aracruz, mas, em depoimento, afirmou que conhecia Fernando Sergio Rocha Nascimento (“Fernando”) e Sergio Sarti Magnani (“Sergio”);

(xii) Fernando e Sergio seriam amigos seus da cidade de Araraquara, com os quais conversava regularmente sobre questões pessoais e profissionais;

(xiii) Fernando também teria sido seu sócio na I.P. S.A. e teria negociado ações de emissão

³ Conforme destacado pela Acusação, tanto o primeiro negócio feito por Marco Antonio quanto o primeiro negócio feito por Frederico teriam ocorrido às 15h32 do dia 19.1.2009.

da Aracruz em momentos praticamente simultâneos⁴; e

(xiv) conhecia Ailton Amaral Santos (“Ailton”) que, junto com Frederico, era sócio da Angá Administração de Recursos Ltda. (“Angá”) e também havia negociado ações de emissão da Aracruz em 19.1.2009.

14. Diante das alegações feitas por Marco Antonio, a Acusação questionou tanto a Corretora Bradesco quanto o Banco de Investimento Bradesco e solicitou todos os relatórios elaborados entre 1.10.2008 e 30.1.2009 que mencionavam a Aracruz. Entretanto, todos os relatórios encaminhados faziam referência somente às ações preferenciais de emissão dessa companhia, sem qualquer menção à ARCZ3.

15. Em relação a Fernando, a Acusação indicou que:

(i) seu primeiro cadastro em uma corretora foi realizado no dia 19.1.2009, mesmo dia em que teria sido realizado seu primeiro negócio no mercado de ações;

(ii) entre 19.1.2009 e 30.4.2009, as únicas operações no mercado de ações por ele realizadas teriam sido a aquisição de 9.311 ARCZ3 em 19.1.2009 e a venda de 9.300 dessas ações em 21.1.2009, com lucro de R\$64.790,00;

(iii) apesar de nunca ter operado no mercado de ações, teria sido um dos maiores compradores de ARCZ3 antes da divulgação dos fatos relevantes da Aracruz de 19 e 20.1.2009;

(iv) apesar de ter sido bem sucedido em sua primeira operação, não teria continuado a operar no mercado de ações;

(v) em contato telefônico realizado pela Acusação em 6.12.2011, não esclareceu por que havia se cadastrado em uma corretora e, quando questionado sobre os motivos que o levaram a adquirir ações de emissão da Aracruz, informou que se lembrava de notícias de jornais sobre

⁴ Conforme destacado pela Acusação, o primeiro negócio feito por Marco Antonio teria ocorrido às 15h32, enquanto o primeiro negócio feito por Fernando teria ocorrido às 15h33 do dia 19.1.2009.

possível compra ou venda da Aracruz;

(vi) porém, em depoimento prestado em 27.3.2012, indicou que teria se cadastrado em uma corretora especificamente para negociar ações da Aracruz e afirmou que a decisão de comprar tais ações teria sido motivada por uma conversa em um encontro com amigos;

(vii) quando questionado pela Acusação, não soube esclarecer os motivos que o levaram a adquirir ARCZ3 ao invés de ARCZ6, indicando que a escolha da espécie de ação teria sido aleatória e que não saberia a diferença entre essas siglas;

(viii) por telefone, informou que não conhecia outras pessoas que tivessem adquirido ações de emissão da Aracruz, mas, em depoimento posterior, afirmou que conhecia Sergio e Marco Antonio; e

(ix) afirmou que teria conversado com Marco Antonio sobre a sua intenção de adquirir ações de emissão da Aracruz, mas que não teria comentado com ninguém sobre essa intenção no dia da aquisição.

16. Em relação a Sérgio, a Acusação apontou que:

(i) entre janeiro de 2008 e abril de 2009, operou no mercado de ações com habitualidade, mas os negócios por ele realizados não seriam semelhantes àqueles com ações de emissão da Aracruz;

(ii) teria adquirido 25.000 ARCZ6 em 19.1.2009 e alienado parte dessas ações no mesmo dia;

(iii) em seguida, teria adquirido 7.600 ARCZ3 no próprio dia 19.1.2009 e alienado a mesma quantidade de ações em 21.1.2009, tendo auferido lucro de R\$51.710,00;

(iv) apesar de não ter concordado em conversar com a Acusação por telefone, prestou depoimento em 26.3.2012 e informou que costumava operar no mercado de ações com base em comentários de terceiros, o que não teria sido diferente no caso da negociação de ações de

emissão da Aracruz;

(v) quando questionado, não soube esclarecer os motivos que o levaram a se desfazer de ARCZ6 e adquirir ARCZ3, nem soube indicar com precisão quais seriam as diferenças entre essas ações;

(vi) afirmou que não teria conversado com ninguém, com exceção de sua esposa, sobre a intenção de adquirir ações de emissão da Aracruz, mas que posteriormente teria tomado conhecimento do fato de que seus conhecidos Marco Antonio e Fernando também teriam adquirido tais ações;

(vii) admitiu que seria provável que Marco Antonio e Fernando estivessem presentes na conversa entre amigos na qual recebeu dicas sobre a compra de ARCZ3; e

(viii) ao contrário do que se observou em relação à negociação de ações de emissão da Aracruz, em todos os demais pregões em que atuou no mercado de ações, Sergio teria atuado somente ou na ponta compradora ou na ponta vendedora.

17. Em relação a Frederico, a Acusação chamou a atenção para os fatos de que:

(i) era sócio-administrador da Angá;

(ii) possuía cadastro em corretora desde 2004 e, entre janeiro de 2008 e abril de 2009, realizou negócios em nome próprio em apenas 3 datas: 23.6.2008, 19.1.2009 e 21.1.2009;

(iii) em 23.6.2008, adquiriu ações de 5 companhias diferentes, pelo valor total de R\$93.885,00;

(iv) em 19.1.2009, alienou a totalidade das ações adquiridas em 23.6.2008 e outras ações que tinham sido adquiridas previamente ao período acima destacado, com prejuízo, totalizando R\$49.745,00;

(v) no mesmo dia, adquiriu 9.400 ações ordinárias de emissão da Aracruz por R\$49.760,00, ou seja, por valor bastante semelhante àquele obtido com a alienação das

demaís participações;

(vi) em seguida, em 21.1.2009, alienou a totalidade das ações de emissão da Aracruz, realizando lucro de R\$67.775,00;

(vii) quando questionado sobre os motivos que o levaram a adquirir ações de emissão da Aracruz, informou que seria uma boa oportunidade para reverter prejuízos incorridos no segundo semestre de 2008, pois a companhia poderia ser alvo de um evento corporativo, valendo a pena arriscar, e o montante investido correspondia a uma parcela reduzida de seu capital aplicado no mercado;

(viii) informou que não teria se interessado por adquirir ARCZ6, mesmo sabendo que um dos fundos geridos pela Angá investia nesses papéis, pois tal investimento se valia de arbitragem estatística que envolvia altos custos de corretagem;

(ix) afirmou que era amigo de Ailton e que teria discutido com ele a decisão e a efetiva aquisição de ações de emissão da Aracruz; e

(x) em depoimento, confirmou conhecer Marco Antonio.

18. Além disso, a Acusação indicou que a Angá seria gestora do Angá Portfólio Fundo de Investimento Multimercado (“Fundo Angá”), registrado na CVM em 17.6.2008 e que também teria adquirido ações de emissão da Aracruz previamente à divulgação dos fatos relevantes de 19 e 20.1.2009.

19. Segundo a Acusação, Frederico seria sócio-administrador da Angá e deteria participação de 5% no Fundo Angá. Paralelamente, F.C. seria o responsável pela gestão do Fundo Angá e deteria participação de 18,2% em seu patrimônio, sendo seu maior cotista.

20. A respeito das operações realizadas pelo Fundo Angá com ações de emissão da Aracruz, a Acusação alegou que:

(i) desde o início das atividades do Fundo Angá, em novembro de 2008, e até abril de 2009, o fundo teria atuado praticamente todos os dias, adquirindo ou vendendo ARCZ6 em

operações de *day trade*;

(ii) por outro lado, as primeiras aquisições de ARCZ3 teriam sido realizadas em 16 e 19.1.2009, portanto, às vésperas da divulgação pela Aracruz dos fatos relevantes de 19 e 20.1.2009;

(iii) nesse período teriam sido adquiridas 45.300 ARCZ3;

(iv) posteriormente, entre 16 e 21.1.2009, foram alienadas 25.500 ARCZ3 e, em 6.3.2009, mais 10.000 ARCZ3, totalizando lucro parcial de R\$213.668,00;

(v) em depoimento, Frederico teria informado que, na época da aquisição das ações de emissão da Aracruz, não participava diretamente da gestão do Fundo Angá, mas participava de todos os comitês da gestora, como o de investimento;

(vi) Frederico também teria informado que a Angá se valeria de duas estratégias: (a) arbitragem de eventos corporativos, “*que consistia em capturar distorções de preços de ativos que estivessem envolvidos em negociações ou eventos corporativos*”; e (b) modelos estatísticos ou matemáticos, “*de forma a capturar possíveis distorções de preços, tendo como base a média histórica do papel*” (fl. 1.253);

(vii) segundo Frederico e F.C., mesmo que os investimentos em ações da Aracruz estivessem inseridos na estratégia de arbitragem de eventos corporativos, os investimentos do Fundo Angá em ARCZ6 também poderiam estar abrangidos por modelos estatísticos; paralelamente, os investimentos em ARCZ3 deveriam ter sido motivados pela primeira estratégia;

(viii) para justificar a aquisição de ARCZ3 pelo Fundo Angá em janeiro de 2009, Frederico indicou que, antes dessa data, “*não se enxergou prêmio na operação, pois as cotações do papel ainda não tinham sido totalmente afetadas pelos problemas com os derivativos financeiros da companhia*” (fl. 1.254); paralelamente, Fabiano Cunha alegou as ações já tinham chamado a sua atenção desde maio de 2008, mas que, em razão do fim de ano e de suas férias, resolveu aguardar até janeiro para tomar riscos; e

(ix) apesar de Frederico ter alegado que o preço das ações de emissão da Aracruz teria sido o principal motivo pelo qual não houve a sua aquisição antes de janeiro de 2009, caberia destacar que o Fundo Angá teria adquirido tais ações por preço 40% superior àquele verificado no fim de 2008.

21. Em relação a Ailton, a Acusação indicou que:

(i) era sócio de Frederico na L.U.E. Ltda. desde 18.8.2000, na A.I.N. Ltda. desde 16.7.2002 e na Angá desde 21.10.2009;

(ii) mantinha cadastro ativo em corretora desde 1997 e operava com regularidade no mercado de valores mobiliários, inclusive com a realização de operações nos mercados a termo e de opções;

(iii) em novembro de 2008, teria decidido se desfazer de parte de sua carteira de ações, mas, em janeiro de 2009, optou por adquirir uma quantidade significativa de ações de emissão da Aracruz;

(iv) em seguida, entre 27.1.2009 e 13.4.2009, Ailton optou por alienar a totalidade das ações ARCZ3 adquiridas, realizando lucro no valor de R\$657.972,00;

(v) apesar de ter sido o maior comitente pessoa física comprador do papel ARCZ3 em janeiro de 2009, Ailton não havia negociado ações de emissão da Aracruz ao longo de 2008 nem voltou a negociar tal papel;

(vi) para justificar as operações realizadas, Ailton afirmou que a Aracruz seria objeto de comentários desde meados de 2008 e que esses comentários teriam se intensificado na semana de 19.1.2009;

(vii) além disso, afirmou que teria discutido com Frederico tanto a intenção quanto a efetiva aquisição das ações ARCZ3 e que teria preferido essas ações sobre as ARCZ6 para se beneficiar de eventual evento corporativo; e

(viii) confirmou ser amigo de Marco Antonio.

22. Frente às informações acima, a Acusação entendeu que contribuíam para a identificação de uso de informações privilegiadas:

(i) as relações de amizade e negociais mantidas entre Marco Antonio, Fernando, Sergio, Frederico e Ailton;

(ii) a coincidência dos dias e horários de negociação de ações de emissão da Aracruz por esses Acusados;

(iii) o fato de que Marco Antonio e Fernando se cadastraram em corretoras em momentos muito próximos de sua primeira negociação em bolsa, que se deu especificamente com as ações de emissão da Aracruz;

(iv) a atipicidade das operações realizadas por esses Acusados, em especial, se considerado seu perfil e histórico de negociação; como exemplo, Marco Antonio e Fernando teriam figurado dentre os maiores adquirentes de ações ARCZ3 em 19.1.2009, sendo que essa seria a sua primeira aquisição em mercado de bolsa e ambos não vieram a realizar novas operações;

(v) as justificativas apresentadas em depoimento por Marco Antonio, Fernando e Sergio para a aquisição de ARCZ3 que, de um lado, seriam coincidentes e se referiam a conversas entre amigos e, de outro lado, seriam inconsistentes com as justificativas previamente apresentadas por telefone por Marco Antonio e Fernando;

(vi) a falta de plausibilidade das justificativas apresentadas por Marco Antonio, Fernando e Sergio frente ao desconhecimento que demonstraram sobre os direitos conferidos aos titulares de ações ordinárias ou preferenciais de uma companhia;

(vii) o fato de que a estratégia adotada por Frederico, Ailton e Angá quanto à arbitragem de eventos corporativos não faria sentido junto ao momento de aquisição das ações de emissão da Aracruz – se, como alegado, esses Acusados estivessem acompanhando o papel ARCZ3 até o início de janeiro de 2009, teriam aproveitado a depreciação do papel no final de 2008, e

não, adquirido-o por valor superior no início do ano seguinte; e

(viii) o *timing* das operações realizadas pelos Acusados, com a aquisição de uma quantidade significativa de ações de emissão da Aracruz previamente à divulgação de fatos relevantes por essa companhia, seguida da venda de tais ações, com o alcance de elevados retornos.

23. Depois de analisar a atuação dos 6 investidores acima mencionados, a Acusação destacou também as operações realizadas por Eduardo Bomfim Sanseverino (“Eduardo”) com ações de emissão da Aracruz. Em resumo, a Acusação afirmou que:

(i) o seu primeiro cadastro em corretora ocorreu em 14.1.2009, pouco antes, portanto, da divulgação dos fatos relevantes de 19 e 20.1.2009 pela Aracruz;

(ii) suas primeiras operações no mercado de ações corresponderam justamente à aquisição das ações de emissão da Aracruz;

(iii) nos dias 14, 15 e 19.1.2009, adquiriu 7.500 ARCZ3, sendo que, logo após a divulgação dos fatos relevantes, alienou metade dessas ações, totalizando R\$ 37.413,00 – valor correspondente a praticamente 100% de seu investimento;

(iv) em conversa telefônica com a Acusação em 8.12.2011, Eduardo afirmou que se cadastrou em uma corretora especificamente para adquirir ações de emissão da Aracruz e que tinha recebido recomendações sobre esse investimento de algumas pessoas de sua academia de ginástica;

(v) posteriormente, em depoimento, alegou que teria ouvido essas recomendações ao escutar uma conversa telefônica no banheiro da academia e que não teria nem mesmo visto a pessoa que estava tratando dessas informações;

(vi) apesar de o montante investido em ações de emissão da Aracruz corresponder a quase 15 vezes a sua renda mensal informada na ficha cadastral junto à corretora, Eduardo informou que teria outras fontes de renda além daquelas declaradas;

(vii) apesar de ter adquirido ações ordinárias de emissão da Aracruz, que apresentavam, à época, um volume diário de negócios inferior ao das preferenciais, Eduardo não soube explicar, em depoimento, o significado das siglas ARCZ3 e ARCZ6 nem as diferenças entre esses ativos; e

(viii) até abril de 2009, Eduardo teria adquirido papéis de apenas outras duas companhias, em quantidades e valores significativamente inferiores àqueles das operações com ações da Aracruz (especificamente, o investidor adquiriu 100 ações de cada uma das duas companhias, pelo valor total de R\$5.758,00).

24. A Acusação não identificou qualquer vínculo entre Eduardo e os demais Acusados. No entanto, entendeu que haveria um conjunto relevante e convergente de indícios que conduziam à conclusão de que esse investidor se valeu de informações privilegiadas, como:

(i) o *timing* das operações, considerando o momento em que o investidor realizou seu cadastro em uma corretora, o momento em que fez sua primeira operação no mercado de ações e investiu em um ativo de baixa liquidez, para logo depois aliená-lo em grande parte;

(ii) o valor do investimento e a atipicidade das operações com ações de emissão da Aracruz, considerando o perfil e o histórico do investidor; e

(iii) a falta de verossimilhança e as contradições das justificativas apresentadas pelo investidor para a realização do investimento, ainda mais se considerada a relevância do valor de seu investimento em relação ao seu patrimônio (20%).

III.2. Conclusão da Acusação

25. Para sustentar a apresentação de acusação em face dos Acusados, a SPS e a PFE argumentaram que:

(i) os Acusados poderiam ser classificados como *insiders* secundários, isto é, como investidores que, apesar de não terem acesso direto a informações privilegiadas, teriam recebido essas informações direta ou indiretamente de *insiders* primários;

(ii) em relação a esses investidores não haveria qualquer presunção de conhecimento das informações privilegiadas, mas o acesso a estas poderia ser identificado pelo órgão acusador por meio de indícios;

(iii) ainda que não tivesse sido identificada a fonte primária das informações relevantes que as teria transmitido aos Acusados, seria possível afirmar, com base na jurisprudência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN⁵, que *“a configuração do ilícito de insider não depende necessariamente da prova do acesso à informação, exigindo-se, no entanto, uma pluralidade de indícios que denotem que a negociação se deu com base em informação privilegiada”* (fl. 1.290);

(iv) não obstante ser prova indireta, a prova indiciária teria a mesma força probante das demais; e

(v) *“[a] partir da análise do perfil dos [Acusados], do histórico de suas negociações no mercado de capitais, bem como das características, circunstâncias e oportunidade em que foram realizadas as operações com as ações ordinárias de emissão da Aracruz, não remanescem dúvidas de que o bem sucedido investimento por parte destes comitentes decorreu do uso de informação privilegiada, o que lhes permitiu a aquisição daquelas ações por preços que ainda não refletiam o impacto da informação no mercado para, logo em seguida, venderem estas mesmas ações por valores significativamente superiores ao preço de compra”* (fl. 1.292).

26. Assim, a Acusação propôs a responsabilização de Marco Antonio Bernardi, Fernando Sérgio Rocha Nascimento, Sérgio Sarti Magnani, Frederico de Souza Lima, Angá Administração de Recursos Ltda., gestora de recursos do Angá Portfolio FIM, Ailton Amaral Santos e Eduardo Bomfim Sanseverino, por utilizarem informação relevante ainda não divulgada, com a finalidade de auferir vantagem no mercado de valores mobiliários,

⁵ Processo Administrativo Sancionador CVM 24/2005, julgado em 07.10.2008 e confirmado pelo CRSFN em 23.2.2013 (Recurso nº 12.358).

infringindo o disposto no § 4º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976⁶, c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 2002⁷.

IV. Defesas

27. Em sua defesa, Eduardo alegou, em síntese, que (fls. 1.337-1.344):

- (i) por ser, em tese, *insider* secundário, teria que ter recebido a informação de um *insider* primário, mas a Acusação não teria identificado a fonte primária da dita informação relevante;
- (ii) para justificar sua condenação, a legislação aplicável exigiria que o acusado soubesse que a informação era relevante e que ela ainda não havia sido divulgada ao mercado;
- (iii) no entanto, o defendente já teria afirmado que soube da informação por acaso, sem imaginar que tal informação poderia ser relevante e ainda não divulgada ao mercado;
- (iv) em função do grande número de pessoas envolvidas nesse tipo de operação, seria presumível que vários funcionários dos bancos e das companhias em questão soubessem ou desconfiassem da eventual operação para capitalização ou incorporação da Aracruz;

⁶ Art. 155, § 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

⁷ Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

§1º A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.

(v) por meio do “boca a boca” e notícias na mídia o conteúdo dos fatos relevantes já teria se tornado notório por parcela expressiva dos operadores de mercado antes mesmo de sua divulgação⁸;

(vi) já que a operação havia se tornado notória, seria verossímil que o defendente tenha ouvido, no vestiário de uma bem frequentada academia, que as ações ARCZ3 se valorizariam significativamente;

(vii) não se poderia condenar um investidor que, apesar de causar suspeita por ser neófito, tenha resolvido correr o risco de comprar as ações que seriam a “bola da vez”, já que possuía capital para tanto;

(viii) o fato de Eduardo ter vendido somente metade das ações após a divulgação dos fatos relevantes demonstraria que não era especulador pois, do contrário, teria vendido todas as ações; além disso, caso tivesse recebido a informação de um *insider* primário confiável, teria investido a totalidade de seu patrimônio disponível (R\$200.000,00), ao invés de R\$37.000,00;

(ix) não haveria qualquer relação entre os sete Acusados, como estaria claro no relatório de inquérito; e

(x) portanto, não haveria prova ou indício nos autos de que o defendente soubesse que as informações por ele obtidas eram relevantes e que não tinham sido oficialmente divulgadas ao mercado.

28. O acusado Marco Antonio alegou em sua defesa que (fls. 1.356-1.361):

(i) residia em cidade do interior paulista que não seria um centro financeiro importante, sendo evidente que não possuía qualquer ligação direta ou indireta com funcionários da

⁸ O Acusado incluiu cópia de mensagem em fórum de discussão do site Infomoney, onde se lê: “Estou confiante.....tanto arcz quanto em vcpa! Os últimos pregões falam por si só.Olhem a valorização e o volume..... RUMO AOS R\$ 2,30 Grande abraço!” (fl. 1.340). Além disso, o blog Radar On-Line da revista Veja teria divulgado, em 30.10.2008, que “[o] acordo com os treze bancos credores será anunciado no fim da tarde. Esse é o resultado de arrastadas reuniões que começaram no sábado. Significa que as perdas da Aracruz devem chegar a 2 bilhões de dólares” (fl. 1.341).

Aracruz ou da Votorantim e que não tinha contato com o mercado de papel e celulose;

(ii) por se tratar de caso de *insider* secundário, se exigiria do órgão investigador mais do que “*simples indícios*” para formular a Acusação; esta teria que ter demonstrado que havia relação entre o fato, a origem da informação e a ação incorreta do acusado;

(iii) a combinação dos artigos 145, 155, 157, 160 e 165 da Lei nº 6.404, de 1976, teria deixado implícito que o legislador admitiu como *insiders*: (a) administradores – conselheiros e diretores da companhia; (b) membros de quaisquer órgãos criados pelo estatuto da companhia, com funções técnicas ou destinadas a aconselhar os administradores; (c) membros do conselho fiscal; (d) subordinados das pessoas anteriormente citadas; (d) terceiros de confiança dessas pessoas; e (e) acionistas controladores⁹;

(iv) para que se considerasse como *insiders* pessoas não citadas nesses dispositivos, seriam necessários mais que indícios, ou pelo menos presunções que creditassem a eles a posse de informações “*proibidas*”;

(v) Marco Antonio e seus amigos encontravam-se semanalmente para discutir projetos e oportunidades, e por ser pública a delicada situação da Aracruz, seria razoável supor, mesmo por não especialistas, que estaria em curso uma estratégia de salvamento da empresa, que ocorreria “*mais dia, menos dia*”; e

(vi) assim, seria “*perfeitamente claro e sabido que as pessoas decidiram comprar as ações no mesmo dia*” e não seria “*possível que uma operação isolada, de valor relativamente pequeno, com lucro compatível com o investimento venha a sofrer as agruras de um processo sancionador*”.

29. O acusado Sérgio defendeu-se alegando que (fls. 1.362-1.376):

(i) a Acusação não teria tido êxito em comprovar ou ao menos apresentar indício de que o defendente tenha recebido informação privilegiada, baseando-se única e exclusivamente no

⁹ Por força dos seguintes dispositivos legais: (i) art. 145 da Lei nº 6.404, de 1976; (ii) art. 160 da Lei nº 6.404, de 1976; (iii) art. 165 da Lei nº 6.404, de 1976; (iv) §2º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976; (v) §2º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976; e (vi) art. 22, V, da Lei nº 6.385, de 1976.

fato de que ele negociou com ações da Aracruz no período tido como suspeito;

(ii) não haveria no inquérito administrativo indícios de que o defendente ou os demais Acusados (a) tenham recebido informações privilegiadas sobre a operação; (b) tenham ou tiveram qualquer ligação com pessoas que participaram da operação de compra da Aracruz pela VCP ou que tiveram acesso a tais informações;

(iii) a mera negociação com ações da Aracruz no período tido como suspeito não estaria tipificada no §4º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976 c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 2002, como infração, nem seria conclusão lógica da suspeita de recebimento de informações privilegiadas;

(iv) o entendimento da jurisprudência da CVM¹⁰ e da doutrina¹¹ seria de que não é válida a utilização de indícios para a caracterização do ilícito por parte de um *insider* secundário, sendo clara a necessidade de se provar o acesso à informação sigilosa caso não se trate de *insider* primário;

(v) Sérgio operaria com habitualidade no mercado de ações no período de janeiro de 2008 a abril de 2009 por meio de *home broker*, e suas decisões de investimento se baseavam em critérios variados, desde conversas com amigos até leituras de notícias ou acompanhamento de tendências de mercado;

(vi) durante o período analisado teria incorrido em perdas e lucros, o que demonstraria que tomava decisões corretas em alguns momentos e equivocadas em outros;

¹⁰ Cita votos no âmbito dos Processos Administrativos Sancionadores CVM nº 04/2004; 13/2000; 2/1985; 22/2004 e RJ2004/0852; e no âmbito de recurso ao CRSFN nº 4.195, de 14.12.2004.

¹¹ Cita Nelson Eizirik em Mercado de Capitais, Regime Jurídico. Renovar: Rio de Janeiro, 2008, p. 546: “A norma penal somente pode ser aplicada aos *insiders* primários, que são obrigados a guardar sigilo; já os *insiders* secundários, que não estão obrigados a guardar sigilo, podem ser punidos administrativamente pela CVM, se ficar demonstrado que tiveram acesso e utilizaram informação que sabiam ser privilegiada (...) cabendo à CVM a produção de prova efetiva de que ele (*insider* secundário) tinha conhecimento dos fatos não revelados ao mercado” (grifos no original) (fls. 1.365/1.366).

(vii) o lucro de 100% obtido com as ações ARCZ3 teria sido alto, porém não ilícito¹²; além disso, se soubesse de informações privilegiadas, não teria comprado ações preferenciais de emissão da Aracruz, com as quais teve prejuízo, e teria investido parcela maior de seu capital ou negociado a termo a fim de obter maior lucro; entretanto, teria mantido o volume de negociações usual;

(viii) o curto espaço de tempo com que ficou com as ações seria resultado somente da sua supervalorização em apenas 3 dias, o que o levou a realizar o lucro, de maneira lícita; e

(ix) ainda que o defendente tivesse obtido tal informação em conversa informal com amigos, não poderia ser responsabilizado por não saber que tal informação seria privilegiada¹³; além do mais, de acordo com reportagens de periódicos, a compra da Aracruz pela VCP estaria para ocorrer desde o segundo semestre de 2008¹⁴⁻¹⁵, não sendo estranho que esse fosse assunto de “*conversa de boteco*” entre investidores não profissionais¹⁶.

30. Em defesa conjunta, Angá, Frederico e Ailton alegaram que (fls. 1.499-1.542):

(i) Em relação aos erros materiais encontrados na Acusação:

¹² Cita trecho de voto no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2011/3665, julgado em 3.4.2012: “Fazer um lucro estupendo em virtude de um golpe de sorte, ou mesmo em razão de estudos e análises econômicas, é absolutamente legítimo” (fl. 1.370).

¹³ Cita Modesto Carvalhosa em A Nova Lei das S.A., Saraiva: São Paulo, 2002, p. 288: “Se o terceiro souber em uma reunião social que haverá a incorporação de determinada companhia ou a venda de seu controle, não tendo essa mesma pessoa qualquer acesso de natureza profissional e permanente a tal informação, não poderá ser considerada como **tippee**. Se, com efeito, a informação relevante vazou além do âmbito dos administradores e dos controladores e dos envolvidos profissionalmente com ela, os terceiros ocasionalmente informações não poderão ser considerados **insiders**” (fls. 1.372/1.373).

¹⁴ Cita reportagens da revista Isto é Dinheiro e dos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Valor Econômico datadas de 2008 (fl. 1.373).

¹⁵ O próprio inquérito administrativo que deu origem ao presente processo teria demonstrado, nos gráficos nºs 1 e 2, que as ações da Aracruz teriam iniciado sua valorização em 12.2008 (fl. 1.324).

¹⁶ Cita trecho do julgado nº 9.254/2006 do CRSFN: “A tipificação do **insider trading** exige que seja demonstrada a existência da informação passível de ser qualificada como privilegiada, bem como a utilização indevida desta informação” (fl. 1.374).

- (a) ao contrário do que afirma a Acusação, Ailton seria sócio da Angá somente a partir de 5.5.2009, e não desde 16.7.2002;
- (b) a sociedade L.U.E. Ltda., apontada como pertencente a Ailton e a Frederico, já estaria extinta desde 21.1.2005;
- (c) Frederico teria se tornado responsável pela carteira do Fundo Angá somente em 27.10.2010, após, portanto, a época dos fatos discutidos no presente processo;
- (d) Ailton não teria vendido a totalidade das ações após o fato relevante que anunciou o acordo entre Aracruz e Votorantim, mas as teria vendido parcialmente em janeiro, fevereiro, março e abril de 2009;
- (e) a Acusação não teria respeitado o disposto no art. 8º, §2º da Deliberação CVM nº 538, de 2008¹⁷, pois não teria comprovado a ocorrência de dois elementos principais: (e.i) existência da informação privilegiada; e (e.ii) uso da informação privilegiada pelos Acusados. Deste modo, não teria conseguido ligar a materialidade das infrações à conduta individualizada dos acusados, limitando-se a citar fatos isolados e sem fundamentos;
- (f) a alegação da Acusação de que a Angá teria comprado ações em momento inadequado por estar com preço 40% maior que no final de 2008, “*data em que acreditavam que o papel ainda estava caro*”, seria um exemplo de falta de individualização da conduta e de falta de comprovação do uso de informação privilegiada; e

¹⁷ Art. 8º O termo de acusação será elaborado por qualquer das Superintendências da CVM quando os elementos de autoria e materialidade da infração forem suficientes para o seu oferecimento.

§ 2º Do termo de acusação deverão constar os elementos referidos no art. 6º desta Deliberação.

Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: (...)

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

(g) Ailton e Frederico não poderiam ter sido acusados “*somente por serem pessoas que se conhecem entre si e por terem negociado ações ARCZ3 na véspera da divulgação do fato relevante (...)*” (fl. 1.511);

(ii) Em relação ao mérito da Acusação:

(a) a Acusação não teria demonstrado a relação entre os Acusados e a fonte da suposta informação privilegiada;

(b) a estrutura do *insider trading*, como regulada no ordenamento jurídico brasileiro, admite a existência de dois elementos: o *tipper*, que é o administrador que teria acesso à informação relevante em questão (*insider* primário), e o *tippee*, que é o investidor que recebe essa informação e a utiliza em benefício próprio ou de terceiros (*insider* secundário);

(c) o *insider trading* poderia se configurar apenas com a existência do *tipper*, caso ele próprio utilize essa informação; no caso de *insider* secundário, ou seja, de negociação pelo *tippee*, seria imprescindível a comprovação da existência do *tipper* e de seu vínculo com o *tippee*¹⁸, mas esse vínculo não teria sido estabelecido, como reconheceriam a proposta de abertura de inquérito e o termo de acusação;

(d) informações baseadas em expectativas de acontecimento, vazamento geral de informações ou boataria de mercado não seriam suficientes para a caracterização do ilícito de *insider trading*¹⁹;

¹⁸ Cita Modesto Carvalhosa: “(...) Há sempre uma correlação entre o administrador e o terceiro (...). Com efeito, deve haver um nexó profissional entre o vazamento das informações e os terceiros para que estes possam ser considerados *tippees* (...). Deve haver, ainda, um nexó pessoal entre o administrador (*tipper*) e os terceiros (*tippees*) que com ele tenham algum contato de natureza profissional ou como controladores” (fl. 1.517).

¹⁹ Cita voto do diretor Sérgio Weguelin no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2004/0852, julgado em 30.5.2006: “Esse ônus probatório é justificado e não se trata de mero preciosismo pois, do contrário, pode-se confundir operações com base em expectativas de conduta de outros atores do mercado, boatos ou mesmo operações ocasionais ou aleatórias, que são consideradas legítimas (isto é, conforme o ordenamento vigente), com operações realizadas a partir de informações privilegiadas” (fl. 1.518).

(e) em se tratando de *insider* secundário, não se admitiria condenação baseada em presunção, sendo necessária a comprovação do vínculo²⁰;

(f) embora a Acusação indique que Aílton e Frederico teriam negociado com ações ARCZ3 em 19.1.2009 e a Angá entre 16 e 19.1.2009, já em 2.1.2009 os noticiários especializados teriam anunciado a celebração do negócio entre Aracruz e Votorantim²¹; dessa forma, a celebração do negócio seria de conhecimento de todo o mercado antes da divulgação oficial pelas companhias e não se poderia falar na existência de informação privilegiada;

(g) seria verificável o aumento do volume de negociação e das cotações das ações ARCZ3 a partir de 2.1.2009, o que comprovaria a alegação acima;

(h) os defendentes adotavam a estratégia denominada arbitragem corporativa, que consiste no monitoramento de companhias abertas com vista ao aproveitamento de eventos corporativos; assim, já estariam monitorando a Aracruz desde 6.8.2008 e cientes das expectativas de concretização do negócios com a Votorantim, da reportagem do ESHOJE e da subida no preço da ação ARCZ3, teriam decidido

²⁰ Cita voto da diretora Luciana Dias, no Processo Administrativo Sancionador CVM nº 11/2009: “A defesa tem razão quando argumenta que quando se trata de insider de mercado (também chamado de insider secundário), como é o caso nesse processo, não vigora qualquer presunção sobre a posse da informação privilegiada. Os precedentes da CVM são muito sólidos em relação ao entendimento de que, nesses casos, cabe à acusação provar a posse da informação” (fl. 1.521). Também cita os Processos Administrativos Sancionadores CVM nº SP205/0155, 18/2001 e 13/2000.

²¹ Cita matéria do jornal ESHOJE, do Espírito Santo: “A Votorantim Industrial assumiu 100% das ações da Aracruz Celulose. E agora com a fusão entre Votorantim Celulose e Papel (VCP) e a Aracruz Celulose, é a maior fabricante na área do eucalipto do mundo. Essa operação se deu depois que os acionistas liderados pela família Lorentzen vendeu os últimos 28% das ações ordinárias que detinha na Aracruz. O Grupo Safra também possuía 28% das ações com voto direto e negociou com a Votorantim – com valor e/ou estrutura societária ainda não revelados –, a sua parte das ações. O Safra tinha duas alternativas: ou vender suas ações, ou renunciar ao direito de preferência e venda conjunta de suas ações na Aracruz e negociar com o grupo Votorantim uma posição favorável numa nova estrutura societária, combinando os ativos da VCP e Aracruz. Neste caso, os Safra ficam no papel de acionistas minoritários, mas poderiam compartilhar o controle da nova empresa” (fls. 1.523/1.524) e reportagens do blog Estratégia e Mercado, do blog InfoMoney e do site UOL (fl. 1.524).

adquirir essas ações;

(i) o fato de a notícia veiculada no ESHOJE mencionar que a família Safra exerceria o direito de venda conjunta levaria à conclusão que a operação resultaria em uma alienação de controle da Aracruz, pois a Votorantim passaria a deter mais de 56% das ações da primeira companhia, ensejando o direito de *tag along* aos acionistas ordinários e, portanto, o interesse em ações ARCZ3 em detrimento às ARCZ6;

(j) os indícios apresentados pela Acusação não se sustentariam e não seriam aptos a embasar qualquer condenação;

(k) com relação à existência de relações interpessoais, os depoimentos prestados pelos Acusados demonstrariam que não haveria vínculo entre a maioria deles; Frederico conhecia Marco Antonio, mas não poderiam ser considerados amigos. Ailton conhecia Marco Antonio, mas há anos não mantinham contato entre si; mais do que isso, a CVM já teria se manifestado no sentido de que a existência de relações pessoais não seria suficiente para comprovar a detenção de informação privilegiada²²;

(l) sobre a inconsistência e atipicidade das negociações, a tese da Acusação não se sustentaria porque a estratégia de tentar aproveitar a ocorrência de eventos corporativos não seria nova para os defendentes: Aílton já teria utilizado essa estratégia com ações da CESP, Positivo e TAM; a Angá também teria utilizado a mesma estratégia com ações da UOL, Nossa Caixa e GVT;

(m) quanto a Frederico, conhecedor da estratégia de Aílton e Angá, entendeu que a compra de ARCZ3 era uma boa oportunidade de investimento; além disso, sua carteira já estaria acumulando perdas indesejáveis e seria questão de tempo até ser reestruturada;

(n) sobre ter vendido as ações logo após o anúncio, Frederico defende que seria uma reação normal de um investidor após obter 100% de lucro em seu investimento;

²² Cita os Processos Administrativos Sancionadores CVM nº 13/2000 e nº 11/2009.

(o) não seria verdade que os defendentes teriam alienado suas posições logo após a divulgação dos fatos relevantes pela Aracruz, pois Ailton e Angá alienaram suas ações gradativamente e, mesmo que assim não fosse, não se poderia condenar os investidores por quererem realizar mais de 100% de ganho;

(p) o fato de as operações dos diferentes Acusados terem ocorrido aproximadamente ao mesmo tempo não caracterizaria o ilícito e, isoladamente, não seria suficiente para embasar uma condenação;

(q) haveria indícios favoráveis aos defendentes, já que eles não seriam “*investidores de um negócio só*”, sendo a operação com ARCZ3 somente mais uma entre outras; nesse sentido, Ailton teria cadastro em corretoras de valores desde 1979 e Frederico desde 2004 e a Angá seria uma gestora de fundos; e

(r) outro ponto seria a parcela investida em ações da Aracruz *versus* o valor da carteira dos investidores: Ailton teria investido aproximadamente 5% de sua carteira de R\$8.157.087,82 na ações ARCZ3, a Angá menos de 2% de seu patrimônio líquido de R\$17.316.328,00 e Frederico teria investido 2,51% de seu patrimônio.

31. O acusado Fernando alegou em seu favor que (fls. 1.715-1.767):

(i) apesar de não ser um *player* atuante no mercado de ações, possuiria amplo conhecimento sobre economia e noções do mercado de capitais;

(ii) teria acompanhado as notícias amplamente divulgadas pela mídia a respeito da situação da Aracruz, agravada pela situação econômica e política brasileira entre 2008 e 2009;

(iii) a venda das ações após uma transação bem sucedida não seria ilegal, nem haveria irregularidade em seguir o “*fluxo do mercado*”, já que o volume de negociação da ação ARCZ3 teria aumentado desde 12.1.2009;

(iv) não haveria qualquer indício de relação entre o Acusado e qualquer *insider* primário

ou o uso de informação privilegiada; a Acusação não teria conseguido demonstrar a conduta dolosa do Acusado, tampouco que ele sabia de eventual informação sigilosa;

(v) as manifestações do Acusado em telefonema sem aviso prévio transcritas no processo seriam ilegais e deveriam ser desconsideradas;

(vi) o valor investido de R\$49.867,00 representaria menos de 2% do seu patrimônio;

(vii) ele teria decidido investir em bolsa ao concluir, como qualquer “*indivíduo médio*” faria, que, se a bolsa subia desde 2003 e caíra bastante, poderia voltar a subir, pois o pior já teria passado (fl. 1.726); já a escolha da ação ARCZ3 teria se dado porque essa ação caíra muito ao longo de 2008, mas seria um ativo de valor, e o fato de a Aracruz estar em tratativas com o Grupo Votorantim traria credibilidade às negociações e otimismo ao mercado;

(viii) os rumores a respeito do fechamento de acordo com os bancos já circulavam 12 dias antes da divulgação do fato relevante pela Aracruz, não se podendo falar, portanto, em informação sigilosa²³;

(ix) a escolha de compra da ação ARCZ3 ao invés da ação ARCRZ6 se dera pelo fato de ARCZ3 já ter tido um preço histórico maior no passado, o que seria um indicativo de que seria melhor investimento;

(x) as “*conversas de happy hour*” em que obtivera informações sobre as ações de emissão da Aracruz teriam ocorrido entre amigos que debateram sobre a possível valorização dessa companhia em 2009 e isso não configuraria o uso de informação privilegiada;

(xi) o fato de os Acusados terem comprado as ações no mesmo dia seria justificado por tais compras terem ocorrido em uma segunda-feira, primeiro dia útil da semana;

²³ Cita Nelson Eizirik em a Lei das S/A Comentada. Volume II, Editora Quartier Latin, 2011, p.373: “*para se configurar o insider trading, a informação deve ser sigilosa, ainda não divulgada ao mercado*” (fl. 1.731).

(xii) não haveria comprovação de dolo²⁴, culpa individual do Acusado ou qualquer indício de ligação com alguém que possuísse informação privilegiada, seja *insider* primário ou secundário; e

(xiii) sobre o *insider* secundário (*tippee*) não recairia a presunção de conhecimento da informação relevante, devendo este ser provado²⁵, o que não teria sido o caso.

V. Proposta de termo de compromisso (fls. 1.787-1.791)

32. Fernando protocolou proposta de termo de compromisso que foi tratada em processo apartado de número RJ2013/11917. A proposta de pagar à CVM R\$5.000,00 foi rejeitada pelo Comitê de Termo de Compromisso, decisão que foi acompanhada pelo Colegiado da CVM na reunião do Colegiado realizada em 27.5.2014.

É o relatório

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira

Diretor Relator

²⁴ Cita decisão no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 04/2004: “*Veja-se que a finalidade de obter vantagem constitui elemento subjetivo do tipo, que o faz doloso, e que se traduz na intenção do agente de produzir um resultado*” (fl. 1.748).

²⁵ Cita decisão no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 04/2004: “*Tratando-se o ‘insider’ de administrador ou controlador da companhia, há uma presunção ‘juris tantum’ de que, dado o seu cargo, ele tivera acesso à informação relevante. Tratando-se, porém, de ‘insider de mercado’, cabe ao autor da ação ou à CVM provar que ele tivera acesso à informação relevante*” (fl. 1.750).

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 25/2010

Reg. Col. nº 8856/2013

Acusados: Ailton Amaral Santos
Angá Administração de Recursos Ltda.
Eduardo Bomfim Sanseverino
Fernando Sérgio Rocha Nascimento
Frederico de Souza Lima
Marco Antonio Bernardi
Sérgio Sarti Magnani

Assunto: Apurar eventual uso de informação privilegiada na negociação de ações de emissão da Aracruz Celulose S.A.

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Voto

I – Da Preliminar

33. Cabe examinar, preliminarmente, o pedido de desentranhamento das gravações telefônicas realizadas para Fernando Nascimento, que alega ilegalidade da prova em razão de não ter sido avisado de que se tratava de interrogatório pessoal em inquérito administrativo.

34. Nesse sentido, alega abuso cometido pelos inspetores ao realizarem de forma abrupta a ligação telefônica e colherem o seu depoimento sem avisá-lo da magnitude das questões, respaldando seu entendimento em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 14.12.2001, no julgamento do HC 80.949-RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, a seguir reproduzida (fls. 1.752):

Gravação clandestina de conversa informal do indiciado com policiais. Ilícitude decorrente, quando não da evidência de estar o suspeito na ocasião, ilegalmente preso ou da falta de prova idônea do seu assentimento à gravação ambiental, de constituir, dita conversa informal, modalidade de interrogatório sub-reptício, o qual, além de realizar-se sem as formalidades

legais do interrogatório policial, se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio.

35. A preliminar não merece ser acolhida.

36. O inquérito administrativo da CVM é um procedimento investigativo, prévio a instauração do processo administrativo sancionador, que tem por objetivo colher elementos de prova aptos à formação da convicção sobre a autoria e a materialidade do ilícito administrativo²⁶.

37. Para cumprir seus misteres funcionais²⁷, os inspetores realizam diversos procedimentos com intuito de esclarecer os fatos objeto do inquérito, tais como o envio de ofícios requisitando informações e esclarecimentos, inspeção para coletar provas, bem como a oitiva pessoal de investigados e testemunhas. Estas etapas investigativas servem justamente para se firmar a convicção de que para alguns investigados não subsiste justa causa para o prosseguimento da persecução administrativa e para outros há elementos a indicar eventual responsabilidade por ato considerado irregular.

38. E não foi diferente no presente caso.

39. Compulsando os autos é possível verificar que a SPS analisou diversas operações cursadas em bolsa; enviou ofícios para a bolsa e corretoras, selecionou mais de uma centena de investidores e realizou entrevistas telefônicas e depoimentos pessoais, etapas que se sucederam até que foi possível concluir pelo arquivamento do processo para vários investigados e pelo prosseguimento para os ora Acusados.

²⁶ Lei nº 6385, de 1976. Art 9º - A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art. 15, poderá: (...) V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado.

²⁷ Lei nº 11.890, de 2011 - Art. 71. Incumbe aos titulares dos cargos integrantes das Carreiras de Analista e de Inspetor da CVM: (...) II - Cargo de Inspetor da CVM: fiscalização das entidades atuantes no mercado de valores mobiliários, apurando e identificando irregularidades; orientar instituições na adoção de controles e procedimentos adequados; coletar elementos para a avaliação da situação econômico-financeira das entidades fiscalizadas; instruir inquéritos instaurados pela CVM no exercício de suas competências; e o exercício das atribuições previstas em leis e regulamentos específicos, em especial o disposto no [art. 1º da Lei nº 9.015, de 30 de março de 1995](#).

40. O exame das gravações telefônicas apensas às fls. 890 dos autos revela que, ao contatar Fernando Nascimento, o servidor prontamente identificou-se como inspetor da CVM, informou-lhe que a ligação estava sendo gravada e que somente prosseguiria caso o investigado consentisse com a gravação. Após o consentimento do Acusado, o inspetor explicou-lhe que se tratava de procedimento para analisar operações realizadas por ele em bolsa, que foram detectadas por filtros automáticos da Autarquia. A partir deste momento, o inspetor questiona se o Acusado conhecia determinadas pessoas, as razões das operações, dentre outras questões.

41. Como se vê, a gravação telefônica foi consentida pelo Acusado, não se tratando na espécie de gravação clandestina, tendo o inspetor informado, diferentemente do alegado pelo Acusado, que o diálogo abordaria questões relacionadas a operações realizadas por ele em bolsa, mencionando, assim, o objeto da inquirição. Ressalte-se, também, que lhe foi dada a opção de não prosseguir com a conversa telefônica, opção esta dada a todos os outros investigados e aceita por Sérgio Magnani, que se negou a responder qualquer questão por meio telefônico.

42. Diante dos atos praticados, não há dúvidas quanto à legalidade da prova produzida.

43. De se notar que as mesmas questões perguntadas a Fernando Nascimento na conversa telefônica foram a ele novamente inquiridas no depoimento pessoal prestado posteriormente, oportunidade em que o Acusado teve nova chance de revolvê-las.

44. Além disso, os elementos amealhados nesses procedimentos investigativos preliminares passaram sob o crivo do contraditório, no curso do presente processo sancionador, quando o Acusado pôde contestar de forma minuciosa todas as provas produzidas.

45. Por tais razões, afasto a preliminar arguida.

46. Fernando Nascimento e os demais Acusados alegaram ainda, em sede preliminar, a nulidade do presente processo por ausência de provas aptas a sustentar uma acusação de *insider trading*, afirmando que a SPS não teria conseguido ligar a materialidade das infrações

à conduta individualizada dos Acusados, especialmente por não ter identificado a fonte da informação supostamente vazada.

47. Como o fundamento desta preliminar confunde-se com o próprio mérito da acusação, uma vez que trata dos elementos do ilícito de *insider trading*, tais argumentos serão abordados no mérito, como se segue.

II – Do Mérito

48. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”), em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), em face de Ailton Amaral Santos (“Ailton Santos”), Angá Administração de Recursos Ltda. (“Angá”), Eduardo Bomfim Sanseverino (“Eduardo Sanseverino”), Fernando Sérgio Rocha Nascimento (“Fernando Nascimento”), Frederico de Souza Lima (“Frederico Lima”), Marco Antonio Bernardi (“Marco Bernardi”) e Sérgio Sarti Magnani (“Sérgio Magnani”), (em conjunto “Acusados”), por eventual uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias de emissão da Aracruz Celulose S.A. (“Aracruz” ou “Companhia”), em infração ao §4º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976²⁸, c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 2002²⁹.

49. Como as pessoas acusadas neste processo não possuíam vínculos com a Companhia emissora dos valores mobiliários, a Acusação não se eximiou de demonstrar a verossimilhança do acesso à informação sigilosa pelos Acusados, na medida em que não se presume o conhecimento deles da informação ainda não divulgada ao mercado, como ocorre no caso dos

²⁸ Art. 155, § 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

²⁹ Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

§1º A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.

chamados *insiders* primários.

50. Com base em diversos indícios reunidos na fase de instrução, especialmente a coincidência temporal das aquisições, a atipicidade das operações e a ligação entre parte dos acusados, a SPS concluiu que Ailton Santos, Angá, Eduardo Sanseverino, Fernando Nascimento, Frederico Lima, Marco Bernardi e Sérgio Magnani teriam comprado ações ordinárias da Aracruz mediante o uso de informações sigilosas ainda não divulgadas sobre a reorganização societária da Companhia.

51. O mercado somente tomou conhecimento das mudanças no controle da Aracruz em 20.01.2009, quando foi publicado Fato Relevante informando que Votorantim Celulose e Papel S.A. (“Votorantim”) comprou 28,03% das ações ordinárias da Companhia. De acordo com o que fora divulgado, a Votorantim poderia ainda adquirir outros 28,03%, em função do acordo de acionistas integrantes do bloco de controle, e atingir 56,06% do capital votante da Aracruz, o que a obrigaria, em razão da regra prevista no art. 254-A da Lei 6.404/76³⁰, a realizar oferta pública de aquisição (“OPA”) das demais ações ordinárias da Companhia.

52. Após a divulgação, a ação ordinária da Aracruz teria sido negociada acima dos R\$11,00, cotação muito superior ao patamar de R\$5,00 por ação até então negociado, aproximando-se do valor de R\$ 14,56 por ação anunciado como o valor a ser adquirido pela Votorantim em caso de OPA, o que teria proporcionado, segundo a SPS, ganhos expressivos aos Acusados nas negociações reputadas ilícitas.

53. Os Acusados, por sua vez, alegam que, para a configuração do ilícito de *insider trading* e, em especial, de um *insider* secundário, caberia ao órgão acusador identificar quais seriam as informações privilegiadas a que os investidores poderiam ter tido ciência, bem como provar qual seria a fonte primária dessas informações, sem as quais não poderia prosperar uma acusação de uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias da Aracruz.

³⁰ Art. 254-A da Lei 6.404/76. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

54. Trazido o contexto geral do presente processo sancionador, cabe mencionar que a proibição ao uso indevido de informação privilegiada pelos *insiders* secundários ou de mercado está prevista no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976, e regulamentada no art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358, de 2002, a seguir transcritos:

Art. 155, §4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

Art. 13, §1º. A mesma vedação [de negociar com valores mobiliários] aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.

55. Um exame cuidadoso do tipo infracional revela que o ilícito contém quatro elementos³¹: (i) a existência de uma informação relevante pendente de divulgação; (ii) o acesso privilegiado a ela; (iii) a utilização desta informação na negociação de valores mobiliários, e (iv) a finalidade de auferir vantagem própria ou para terceiros.

56. A comprovação de um ou mais elementos do *insider trading* pode ocorrer por meio de indícios, a chamada prova indiciária, que equivale aos demais meios de prova, conforme estabelecido no art. 239 do Código de Processo Penal como “*a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias*”.

57. Neste sentido, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (“STF”) Luiz Fux destacou nos autos da Ação Penal nº 470 a possibilidade de utilização da prova indiciária citando expressamente os casos de *insider trading*, conforme trecho a seguir transcrito:

³¹ Neste mesmo sentido é o artigo do ex-Presidente da CVM Marcelo Trindade “*Vedações à Negociação de Valores Mobiliários*”, publicado no livro “*Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos*”, organizado pelo prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França e publicado pela Ed. Malheiros Editores.

No mesmo diapasão é a prova dos crimes e infrações no mercado de capitais. São as circunstâncias concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão pela condenação. Na investigação de insider trading (uso de informação privilegiada e secreta antes da divulgação ao mercado de fato relevante): a baixa das ações, a frequência com que são negociadas, ser o acusado um neófito em operação de bolsa; as ligações de parentesco e amizade existente entre os acusados e aqueles que tinham contato com a informação privilegiada; todas estas e outras são indícios que, em conjunto, permitem conclusão segura a respeito da ilicitude da operação.

58. Na mesma linha, o Colegiado³² da CVM já teve oportunidade de se manifestar em diversas ocasiões que o sistema jurídico brasileiro não estabeleceu uma hierarquia dos meios de prova, tendo todas elas o mesmo valor, mesmo as indiciárias. Advirta-se que não basta qualquer indício, pois a existência do mero indício não autoriza a condenação, mas a existência da prova indiciária representada por indícios múltiplos, veementes e convergentes, que permitam uma conclusão segura acerca do fato a ser provado. Neste sentido, traz-se à colação excerto do voto do Diretor Otavio Yazbec, proferido no julgamento do PAS 13/2009, julgado em 13.12.2011:

Preliminarmente, contudo, gostaria de ressaltar que, como exposto pelo Diretor-relator, nos casos envolvendo insiders secundários, a utilização de indícios na construção da peça acusatória e na eventual condenação dos acusados mostra-se não só como um caminho natural, mas, muitas vezes, como o único caminho a ser seguido; isso porque penso que a prova definitiva e irrefutável da prática de *insider* de mercado é bastante complexa, exceto se, de alguma forma, o vínculo ficar claramente evidente, como ocorreria na hipótese de haver uma confissão, por exemplo. Entendo, assim, possível que uma condenação seja baseada em prova indiciária, formada por um conjunto de indícios sérios, consistentes e convergentes, e respeitado o princípio do livre convencimento motivado do julgador e essas provas indiciárias são, inclusive, reconhecidas expressamente pelo art. 239 do Código de Processo Penal.

59. A bem da verdade, não se trata de questão recente, pois o primeiro inquérito administrativo da CVM (nº 01/1978), julgado em 2.2.1979, tratou da prática de *insider*

³² PAS CVM nº 08/2001, j. 23/09/04, PAS CVM nº 24/2000, j. 18/08/2005, PAS CVM nº 10/2008, j. 23/11/2010, PAS CVM nº 19/09, j. 07/06/2011, PAS CVM nº 13/09, j. 13/12/2011, PAS CVM nº 13/2005, j. 25/06/2012.

trading por administradores da Servix Engenharia S/A, e, já naquela época, a condenação dos acusados se deu com base em prova indiciária. Importante mencionar que tal decisão foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, que manteve a condenação ao declarar que diante de “*uma série de indícios veementes, perspicuos, formando um conjunto probatório convincente da prática do insider trading, incide, destarte, a regra do art. 155, e seus parágrafos, da Lei 6.404./76*”.³³

60. Como se vê, a utilização da prova indiciária é de especial importância em contextos de infrações nas quais nem sempre é possível obter uma prova direta dos envolvidos no momento exato do cometimento do ilícito, que, no presente caso, poderia advir de uma gravação telefônica dos Acusados discutindo o teor da relevância e do sigilo da informação ainda não divulgada ao mercado.

61. Diante disso, não há como prosperar o argumento de que a Acusação teria se baseado em meros indícios e suposições desprovidas de suporte probatório mínimo a amparar uma acusação de *insider trading*, pois o exame dos elementos probatórios dos autos, composto por diversas provas orais e documentais, após longo esforço de coleta de provas empreendido pela SPS, é suficiente para lastrear uma decisão justa e atenta às garantias processuais dos Acusados, ainda que baseada em prova indiciária.

62. Melhor sorte não merece o argumento uníssono das defesas de que, por se tratar de *insider* secundário, caberia à Acusação comprovar que os Acusados receberam as informações sigilosas ainda não divulgadas de um *insider* primário – pessoa possuidora de laços com a Aracruz ou a Votorantim, pois, como já dito, basta que do conjunto de indícios reunidos no processo seja possível concluir que o acusado negociou ações em razão da posse da informação privilegiada.

63. Esse é o entendimento pacífico desta Autarquia³⁴, que já decidiu não ser imprescindível obter prova direta do elo entre os acusados de *insider trading* e a informação

³³ PARENTE, Norma Jonssen. “*Tratado de Direito Empresarial – VI - Mercado de Capitais*”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2016, pg. 613.

³⁴ No mesmo sentido, vide como exemplo os Processos Administrativos Sancionadores CVM nº 10/08, Dir. Rel. Eli Loria, julgado em 23.11.2010, 11/08, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 21.8.2012, e RJ2012/8010, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 21.7.2015.

privilegiada, desde que seja possível extrair das demais provas dos autos que houve acesso à informação, ainda que se desconheça como os acusados chegaram a tal informação. Cabe mencionar, neste sentido, a decisão do Diretor Marcos Barbosa Pinto, proferida no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº24/2005, julgado em 7.10.2008:

o direito brasileiro permite que uma pessoa seja condenada por negociação com informação privilegiada mesmo que não se consiga precisar como essa informação foi obtida.

64. Outro não foi o entendimento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN³⁵, que, ao apreciar o recurso da decisão do PAS 24/2005, asseverou como se segue:

a configuração do ilícito de insider não depende necessariamente da prova do acesso à informação, exigindo-se, no entanto, uma pluralidade de indícios que denotem que a negociação se deu com base em informação privilegiada.

65. Com efeito, não se faz necessário para formular uma acusação de *insider trading* a identificação do informante, o que importa é que o conjunto de indícios reunidos no processo leve à firme conclusão que a pessoa negociou ações de posse de uma informação privilegiada, ciente de que esta tinha tal qualidade e com a finalidade de obter vantagem.

66. Em casos que tais, é o comportamento extraordinariamente atípico do investidor que demonstra (i) o acesso a informação e (ii) o conhecimento de sua natureza privilegiada, previamente à tomada de decisão de investimento. Trata-se, portanto, de comprovar que a conduta praticada pelo acusado, quando comparada àquela esperada de um investidor racional, é justificada tão somente quando se admite presente o elemento informacional que o coloca em posição não equitativa com os demais participantes do mercado.

67. Ademais, noutro vértice, é a demonstração objetiva desse mesmo comportamento que permite aferir o intuito de obter vantagem ilícita. É o que destaca o relatório da International Organization of Securities Commissions (IOSCO) quanto à regulação da prática de insider

³⁵ Confirmado pelo CRSFN em 23.2.2013 (Recurso nº 12.358).

trading nos mercados emergentes³⁶, cita-se:

Although proving a defendant's intent presents difficulties in some cases, the difficulties are not insurmountable. The defendant's activities often will indicate whether, in his opinion, the information in his possession was material to the valuation of the security. If the trading record of the defendant demonstrates that the transaction that forms the basis of the complaint is not unusual for him, carries an equal amount of risk, and involves a similar amount of money as in other transactions performed by him, then proving an intent to trade on inside information is more difficult. If, however, as is most often the case, the transaction is usually large, carries a high degree of risk, and is unusually profitable, then proof of intent is much easier. A judge or jury may not be easily convinced of a lack of intent to trade on inside information (provided that the judge or jury is familiar with the operation of capital markets - see section 2.7.3.) when, for example, the defendant opened a new investment account, acquired shares of one company for an amount equal to twice his yearly income, and earned an enormous profit when the price of the shares rose upon publication of inside information that was in his possession prior to his acquisition of the shares. In such circumstances, a defendant's argument that he did not realize that the information in his possession was material, confidential, inside information is not very tenable.

68. Outro argumento apresentado pelas defesas consiste em afirmar que o conteúdo dos fatos relevantes divulgados pela Aracruz em 19 e 20.01.2009 já teria se tornado público por meio de notícias da imprensa e de análises de mercado, o que colocaria dúvida razoável a respeito da existência de informações privilegiadas quando das negociações feitas pelos Acusados.

69. Esse argumento não encontra esteio nas provas dos autos.

70. As negociações de ações conduzidas pelos Acusados com ações ordinárias da Aracruz ocorreram, sobretudo, no pregão imediatamente anterior à divulgação dos dois fatos relevantes pela Companhia. O primeiro, divulgado após o encerramento do pregão do dia 19.1.2009, tratava do acordo feito pela Aracruz com bancos credores, com a finalidade de reestruturar sua dívida decorrente das operações com derivativos. O segundo fato relevante,

³⁶ IOSCO, Insider Trading – How Jurisdictions Regulate It, Março de 2003. Disponível em www.iosco.org.

divulgado antes da abertura do pregão do dia 20.1.2009, tratava de um acordo entre os controladores da Aracruz e os administradores da Votorantim que tinha por objeto proceder à reorganização societária de ambas as companhias.

71. Com base nos documentos acostados aos autos e em informações divulgadas publicamente pelas referidas companhias, é possível observar que, de fato, a negociação da dívida da Aracruz com banco credores havia sido objeto de fatos relevantes divulgados em 3.11.2008, 1.12.2008 e 12.12.2008.

72. Naquelas oportunidades, a Aracruz informou ao mercado o montante das perdas incorridas com os instrumentos derivativos e prazos para a conclusão de tal renegociação, o que gerava grandes expectativas no mercado. Entretanto, nem nesses fatos relevantes, tampouco nas notícias apresentadas pelos Acusados foram apontados quaisquer indícios de que as condições da reestruturação da dívida da Aracruz seriam tornadas públicas antes de 19.1.2009.

73. Da mesma forma, a possível aquisição de ações ordinárias da Aracruz pela Votorantim também já havia sido objeto de fatos relevantes publicados em 6.8.2008 e 15.9.2008, ou seja, antes do anúncio das perdas incorridas pela Aracruz em decorrência das operações com derivativos. Esses fatos relevantes faziam referência a acordos entre acionistas da Aracruz e sociedades do grupo da Votorantim para o compartilhamento do controle daquela companhia.

74. Ao final de 2008 e nas primeiras semanas de janeiro de 2009, notícias veiculadas na mídia fizeram referência a rumores sobre a continuação das negociações entre os acionistas da Aracruz e da Votorantim, levando em consideração, por exemplo, o fato de que membros do conselho de administração da Aracruz indicados pelos seus controladores teriam renunciado aos seus respectivos cargos.

75. No entanto, assim como no caso da reestruturação da dívida, as condições específicas da reestruturação societária com a Votorantim não foram levadas ao público previamente à divulgação do fato relevante de 20.1.2009, especialmente informações relacionadas à realização de OPA das ações ordinárias da Aracruz por R\$14,56 por ação.

76. A informação sobre a possível OPA sequer foi aventada pelas companhias quando da divulgação dos fatos relevantes antes mencionados ou cogitada pela imprensa especializada em mercado de capitais antes do fato relevante de 20.1.2009. Pelo contrário, tal hipótese foi publicamente afastada pelas companhias nos fatos relevantes publicados em 6.8.2008, conforme se verifica dos trechos a seguir reproduzidos:

(...) tendo em vista que as transferências de Ações decorrentes desta alienação serão apenas entre integrantes do atual bloco de controle da Aracruz, a aquisição das Ações pela VID e VCP **não requer apresentação, aos demais titulares de ações ordinárias de emissão de Aracruz, de oferta pública de aquisição de suas ações, uma vez que inexistirá alienação de controle da Aracruz.**

(...) que as transferências de ações decorrentes da alienação serão apenas entre integrantes do atual bloco de controle da Aracruz, o que **não enseja o direito de venda conjunta (*tag-along*) aos demais titulares de ações ordinárias de emissão de Aracruz, por não se configurar a hipótese contemplada no art. 254-A da Lei nº 6.404/76.** [grifou-se]

77. Diante disso, se, por um lado, houve ampla divulgação acerca das tratativas para a compra pela Votorantim de participação na Aracruz e da reestruturação de dívida da Aracruz com os bancos credores, como alegado pelas defesas, de outro, não consta dos autos qualquer notícia publicada na imprensa de que o momento previsto para a conclusão da reestruturação ocorreria em 19 e 20.1.2009, nem que a reestruturação societária ensejaria o direito de *tag along* aos acionistas minoritários.

78. Ademais, ainda que não tenha sido alegado em contrário pelas defesas, importante mencionar que a renegociação de dívidas e a mudança no controle de uma companhia são hipóteses de ato ou fato potencialmente relevantes previstos no art. 2º da Instrução CVM nº 358, de 2002, a ensejar sua ampla divulgação pela companhia. Com efeito, no presente caso, em razão do montante da renegociação das dívidas da Aracruz e da importância da reestruturação societária para a Companhia, não há como negar a relevância das informações divulgadas nos fatos relevantes de 19 e 20.1.2009.

79. Assim, resta evidente que um investidor, mormente o detentor de ações ordinárias da Aracruz, que tomasse conhecimento do momento e das condições do novo plano de reestruturação societária, previamente a sua divulgação em 19 e 20.1.2009, estaria de posse de

uma informação privilegiada, pois saberia, antes de todos os outros investidores, o momento e as condições da reestruturação, bem como a grande probabilidade de valorização das ações com direito a voto da Aracruz, a partir do momento em que essas informações fossem públicas.

80. Enfrentadas as teses defensivas comuns a todos os Acusados, e caracterizado o primeiro elemento do ilícito de *insider trading*, qual seja, a existência de uma informação relevante pendente de divulgação, passa-se então a análise da conduta individual deles, como se segue.

II – 1 – Da conduta de Marco Bernardi e Fernando Nascimento

81. Os indícios carreados aos autos de que Marco Bernardi e Fernando Nascimento negociaram ações ordinárias da Aracruz de posse de informações privilegiadas são bastante contundentes.

82. Como visto no relatório, a SPS apurou que Marco Bernardi teria adquirido 11.000 ações ordinárias da Aracruz em 19.1.2009 por R\$57.200,00 e as teria vendido em 21.1.2009 por R\$139.173,00, obtendo lucro de R\$81.973,00 (143%). Em relação a Fernando Nascimento, a Acusação verificou que ele teria adquirido 9.300 ações ordinárias da Aracruz em 19.1.2009 por R\$49.867,00 e as teria vendido em 21.1.2009 por R\$114.598,00, obtendo lucro de R\$64.790,00 (129%).

83. Segundo a Acusação, eles nunca haviam negociado no mercado de valores mobiliários; Marco Bernardi efetuou cadastro em corretora pouco antes da primeira negociação e Fernando Nascimento o fez no mesmo dia da primeira negociação; ambos realizaram seu primeiro negócio comprando ações ordinárias da Aracruz no dia 19.1.2009, ou seja, às vésperas da divulgação dos fatos relevantes de 19 e 20.1.2009, e figuraram entre os maiores compradores – pessoa natural – da ação; venderam todas as ações adquiridas em 21.01.2009, portanto, no pregão seguinte à publicação dos fatos relevantes e obtiveram retornos espetaculares com a negociação; e, mesmo tendo desempenho excepcional em sua estreia no mercado de capitais, eles jamais efetuaram outro negócio em bolsa.

84. Além disso, restou incontroverso o vínculo pessoal e profissional existente entre Marco Bernardi e Fernando Nascimento. Eles declararam em depoimento que são amigos; residem em Araraquara; trabalharam juntos na I.P.S.A.; desenvolvem projetos sociais na cidade; e conversam sobre assuntos profissionais e pessoais regularmente (fls. 916 a 919).

85. A Acusação também aponta que, ao ser inicialmente questionado, Marco Bernardi afirmou não se recordar da razão pela qual teria decidido comprar ações ordinárias da Aracruz, nem ter recebido qualquer recomendação a respeito, porém, em depoimento pessoal prestado posteriormente apresentou outra versão. Nesta oportunidade, declarou que, em razão de um “papo de padaria” com amigos, onde teria sido mencionado um *release* de uma instituição financeira, decidiu realizar a operação, pois percebeu uma oportunidade de obter ganhos, embora não soubesse explicar as diferenças entre uma ação ordinária e ação preferencial, tampouco por que a reestruturação da Aracruz beneficiou mais a ação ordinária do que a ação preferencial da Companhia (fls. 916 e 917).

86. Em contato preliminar da SPS, Fernando Nascimento também não soube explicar a motivação da negociação, tendo declarado que: “*pelo que eu me lembro, é, é, notícia de, de jornal, que, que, pelo que me lembro, que a Aracruz ia ser comprada ou vendida, não sei.*” Posteriormente, em depoimento pessoal, Fernando Nascimento também alterou sua versão inicial para afirmar que comprou ações ordinárias da Aracruz em função de uma conversa com amigos em um “*happy hour*”, e que decidiu investir, aleatoriamente, nas ações ordinárias da Aracruz (fls. 918 e 919).

87. Contrapondo à Acusação, Marco Bernardi e Fernando Nascimento negam ter tido acesso privilegiado ao conteúdo dos Fatos Relevantes. Alegam que ele e seus amigos encontravam-se semanalmente para discutir projetos e oportunidades, e por ser pública e delicada a situação da Aracruz, bem como as tratativas com o Grupo Votorantim, seria razoável supor que estaria em curso uma estratégia de salvamento da Companhia, que ocorreria “*mais dia, menos dia*”. Assim, seria perfeitamente possível que várias pessoas tivessem decidido comprar as ações no mesmo dia.

88. Em que pese os argumentos apresentados em defesa, a total atipicidade das negociações, o *timing* perfeito da negociação e as contradições das manifestações

apresentadas por Marco Bernardi e Fernando Nascimento são indícios fortes, consistentes e convergentes que levam a segura conclusão de que eles negociaram ações ordinárias da Aracruz sabedores do momento da divulgação da reestruturação e do benefício que ela acarretaria às ações ordinárias da Companhia.

89. É descabida a tentativa de fulminar a tese acusatória com a alegação de que seria perfeitamente plausível que eles tivessem decidido comprar as ações no mesmo dia, por ser pública a delicada situação da Aracruz e por existir, à época dos fatos, uma estratégia de salvamento para a Companhia. Não se nega a publicidade dos problemas vivenciados pela Aracruz, nem a existência de uma provável reestruturação societária com a Votorantim, pois tais acontecimentos estavam estampados nos fatos relevantes até então divulgados pelas companhias, bem como em diversas análises de mercado.

90. Porém, como já dito, não era público, sequer imaginado pela imprensa ou mercado, que a reestruturação societária daria o direito de *tag along* aos acionistas minoritários. Não por outro motivo as ações ordinárias de emissão da Aracruz sofreram forte desvalorização de 26% após a divulgação do fato relevante de 6.8.2008, a demonstrar que a afirmativa das companhias de que a reestruturação societária não alteraria o poder de controle da Aracruz repercutiu negativamente na cotação das ações com direito a voto da Companhia.

91. Assim, não é crível que, a partir das informações públicas até então disponíveis, investidores fossem levados a concluir que a ação ordinária da Aracruz poderia ser beneficiada pela reestruturação societária.

92. Demais disso, não se sustenta diante dos fatos provados nestes autos a argumentação da defesa de que eles teriam decidido adquirir as ações da Aracruz a partir de uma conversa com amigos, na qual teria sido mencionado um *release* de uma instituição financeira.

93. Primeiro porque, conforme comprovou a Acusação, entre 1.10.2008 e a véspera do fato relevante de 20.1.2009, todos os relatórios elaborados pela instituição financeira mencionada por Marco Bernardi fizeram referência tão somente às ações preferenciais da Aracruz, sem qualquer alusão às ações ordinárias. Neste sentido, não há nos autos nenhuma análise de mercado com projeções de alta da cotação das ações ordinárias da Aracruz, ou com

recomendação de sua compra, ou seja, não há prova em contrário do que foi afirmado pela Acusação a esse respeito.

94. Segundo porque, se fosse tão informal a discussão de tais assuntos em uma conversa de amigos, como quer fazer crer a defesa, certamente estes amigos não teriam decidido comprar as ações no mesmo dia, no mesmo minuto, praticamente no mesmo instante, com ordens de compras sequenciais, a revelar uma inequívoca atuação conjunta e previamente combinada de Marco Bernardi e Fernando Nascimento para adquirir ações ordinárias da Aracruz.

95. Terceiro porque parece estranho, para falar o mínimo, que Marco Bernardi e Fernando Nascimento, pessoas que nunca negociaram ações em bolsa, desconhecedores declarados das diferenças existentes entre as espécies e classes das ações, tivessem decidido comprar justamente a espécie que seria favorecida com a divulgação do fato relevante, por mero acaso e coincidência, aplicando respectivamente montantes financeiros que os fizeram constar da lista dos maiores compradores pessoa natural da ação.

96. Somente a certeza de que a reestruturação da Aracruz estava prestes a ocorrer, e, por consequência, de seus efeitos positivos para a cotação das ações ordinárias da Companhia, poderia justificar a firme decisão de Marco Bernardi e Fernando Nascimento de comprar tal espécie de ação, inclusive de se cadastrar numa corretora e realizar a compra neste mesmo dia, como ocorreu com Fernando Nascimento, a revelar pressa característica daquele que negocia de posse de informação privilegiada.

97. Esta certeza sobreveio por meio do acesso a informações privilegiadas obtidas, muito provavelmente, por meio de amigos, como o próprio Fernando Nascimento declara ter procurado, ao informar em depoimento que entrou em contato com uma pessoa para confirmar se *“a dica de comprar Aracruz era quente”*, e teria comentado o assunto com Marco Bernardi, que também teria decidido *“verificar se a informação era quente”*.

98. Como se vê, os Acusados não se valeram de informações públicas ou informações técnicas para respaldar suas negociações, como alegam, eles recorreram, confessadamente, a interpostas pessoas para buscar informações sigilosas e ainda não divulgadas sobre a

reestruturação da Aracruz, a dita “*informação quente*”. De posse da “*dica*”, decidiram adquirir ações com a firme convicção de que tal informação era privilegiada e, assim, proporcionaria uma oportunidade única de obter lucro fácil, ainda que às expensas dos demais acionistas minoritários da Companhia, como se revelou ao final.

99. Cabe consignar, em adição, que a estratégia de comprar pouco antes do fato relevante e vender logo em seguida à sua divulgação, aproveitando a valorização decorrente desta divulgação, é mais um indício que se soma aos demais na direção de que os Acusados atuaram com a intenção de auferir vantagem econômica, comportamento típico de um investidor que busca retorno rápido, característica notória de quem age de posse de uma informação privilegiada.

100. Diante deste quadro probatório, em que as defesas não conseguiram infirmar a tese acusatória, pois foram incapazes de desconstruir o itinerário lógico apresentado pela SPS, é possível concluir com segurança que Marco Bernardi e Fernando Nascimento negociaram ações ordinárias da Aracruz de posse de informações privilegiadas, em infração ao §4º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976, c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 2002.

II – 2 – Da conduta de Sérgio Magnani

101. Durante a instrução do presente processo, a SPS apurou que Sérgio Magnani teria comprado 7.600 ações ordinárias de emissão da Aracruz por R\$41.040,00 em 19.1.2009, véspera da divulgação dos fatos relevantes, e as teria vendido por R\$92.750,00 no dia 21.1.2009, em seguida à publicação, lucrando R\$51.710,00 (126%).

102. A SPS apontou que, diante das relações de amizade mantidas com Marco Bernardi e Fernando Nascimento; do *timing* perfeito das operações e da ausência de fundamento para as negociações, Sérgio Magnani teria tido acesso a informações sigilosas relacionadas à reestruturação da Aracruz e as teria utilizado para negociar ações da Companhia.

103. Em sua defesa, Sérgio Magnani alega ser investidor habitual do mercado de ações, utilizando em suas decisões de investimento critérios variados, que vão de conversas com amigos a leituras de notícias e acompanhamento de tendências de mercado. Argumenta que,

caso soubesse de informações privilegiadas acerca da reestruturação, não teria comprado ações preferenciais de emissão da Aracruz também no dia 19.1.2009, com as quais teria tido prejuízo, e teria investido parcela maior de seu capital em ações ordinárias da Companhia ou mesmo negociado a termo para obter maior lucro.

104. Com relação à negociação realizada por Sérgio Magnani, há de se reconhecer que ela não se mostrou atípica, na medida em que o investidor operava em bolsa com regularidade, tendo comprado e vendido ações antes e depois da negociação ora analisada. Admiti-se ainda que a ação esperada de um *insider trader* seja a negociação da maior quantidade possível do ativo sobre o qual recai a informação privilegiada, de sorte a potencializar a vantagem decorrente da assimetria informacional, intensidade esta que não se revela no presente caso.

105. Contudo, o fato de a aquisição das ações ordinárias da Aracruz não ter fugido ao padrão de negociação do investidor não representa, por si só, contraindício suficiente para afastar sua responsabilidade no presente caso, pois, quando confrontado com os indícios que compõem o corpo probatório contido no presente processo, não infirma a tese acusatória de que a negociação de ações de Sérgio Magnani foi decidida com base em informações privilegiadas sobre a reestruturação da Aracruz.

106. O incontroverso vínculo pessoal mantido por Sergio Magnani com Marco Bernardi e Fernando Nascimento, confirmados por eles em suas correspondentes manifestações, com a realização de encontros frequentes, comprovam a existência de um fluxo de informações entre eles. Neste sentido, Sergio Magnani declarou ter decidido adquirir ações ordinárias da Aracruz em função de comentários de “boteco”, sendo provável que nessa conversa de bar estivessem presentes Marco Bernardi e Fernando Nascimento (fls. 914 e 915).

107. Percebe-se, assim, que Marco Bernardi, Fernando Nascimento e Sergio Magnani apresentaram o mesmo fundamento para embasar suas aquisições: comentários havidos em um encontro casual de amigos.

108. Isto, porém, não é o que se depreende do conjunto probatório acostado aos autos.

109. Como já dito, dificilmente um grupo de investidores, com base nas informações

públicas disponíveis, concluiria a respeito de uma potencial valorização das ações ordinárias da Aracruz, em razão da reestruturação, haja vista que as companhias já haviam declarado que a chegada de mais um acionista relevante à Aracruz não alteraria o seu controle, ou seja, não daria direito de *tag along* aos minoritários. Tal conclusão seria ainda mais improvável por investidores que desconheciam por completo as diferenças existentes entre as ações ordinárias e as preferenciais, como também foi afirmado por Sergio Magnani às fls. 914 e 915.

110. Este desconhecimento parece ter sido inclusive a razão da compra pelo acusado de ações preferenciais da Aracruz no mesmo dia 19.1.2009, as quais tenta utilizar como justificativa aceitável para sua conduta. Porém, conforme se depreende do relatório da Acusação, no dia 19, Sérgio Magnani adquiriu primeiro 25.000 ações preferenciais da Aracruz e, somente às 17h, provavelmente após perceber seu equívoco na escolha da espécie da ação, resolveu vender boa parte da posição adquirida em ações preferenciais para então, às 17h06min, iniciar a compra das ações ordinárias da Aracruz. Ao ser questionado sobre negociações tão contraditórias, Sérgio Magnani não soube responder (fls. 914 e 915).

111. Em outros termos, não parecer verossímil crer que nesse papo de “boteco” havido entre neófitos em mercados de capitais e investidores com pouca qualificação técnica pudessem surgir comentários a respeito de uma possível valorização das ações ordinárias da Aracruz, comentários estes tão contundentes que teriam força para incutir nos participantes da conversa a certeza de que tais ações valorizar-se-iam com robustez, sobretudo para convencer alguns a negociar ações pela primeira vez.

112. Ora, somente a certeza de que a reestruturação da Aracruz estava prestes a ocorrer, com o consequente efeito positivo para a cotação das ações ordinárias da Aracruz, poderia justificar a firme decisão de Sergio Magnani de comprar tal espécie de ação, que tem pouca liquidez em bolsa.

113. O vínculo existente entre Sergio Magnani, Marco Bernardi e Fernando Nascimento, as declarações adrede combinadas prestadas a esta CVM, o *timing* perfeito das operações feitas por esses acusados – compras realizadas poucas horas antes da divulgação dos fatos relevantes e vendas executadas em seguida às divulgações, todas cursadas nos mesmos dias –, o elevado lucro obtido, bem como a ausência de fundamentação suficiente a justificar a

realização da negociação, são elementos que, quando analisados em seu conjunto, levam à segura conclusão que Sergio Magnani também negociou de posse de informações privilegiadas sobre a reestruturação societária da Aracruz.

114. Assim, o fato de a negociação não ter escapado ao padrão de operações em bolsa do acusado ou não ter tido a intensidade esperada de um *insider trader* não afastam a força dos indícios apresentados pela Acusação de que Sergio Magnani teve acesso a informações privilegiadas referentes à reestruturação societária envolvendo Aracruz ao negociar ações ordinárias da Companhia, em infração ao §4º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976, c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 2002.

II – 3 – Da conduta de Frederico Lima e Ailton Santos

115. A SPS apurou que Frederico Lima, sócio-administrador da Angá, teria comprado ações de cinco companhias pelo valor total de R\$93.885,00, em 23.6.2008. Em 19.1.2009, pouco antes da divulgação dos fatos relevantes, o investidor teria alienado toda a carteira por R\$49.745,00, apurando prejuízo, e teria utilizado os recursos para comprar, no mesmo dia, 9.400 ações ordinárias da Aracruz por R\$49.760,00. Em seguida, no dia 21.1.2009, Frederico Lima teria alienado a totalidade das ações ordinárias da Aracruz por 117.535,00, obtendo lucro de R\$67.775,00 (136%).

116. Segundo a Acusação, Ailton Santos, também sócio da Angá, teria adquirido 80.000 ações ordinárias da Aracruz por R\$414.400,00 em 19.1.2009, pouco antes da divulgação dos fatos relevantes, e teria alienado todas as ações, entre 27.1.2009 e 13.4.2009, por R\$1.072.372,00, obtendo lucro de R\$657.972,00 (158%).

117. A SPS apontou que, diante das relações de amizade e profissionais mantidas entre Marco Bernardi, Frederico Lima e Ailton Santos; do *timing* perfeito das operações e das características das negociações, especialmente a coincidência do dia e horários das negociações, Frederico Lima e Ailton Santos também teriam tido acesso a informações sigilosas relacionadas à reestruturação da Aracruz ao negociar ações da Companhia.

118. Em defesa, Frederico Lima e Ailton Santos aduzem que são pessoas com conhecimento técnico, investidores do mercado de capitais e teriam utilizado parcela reduzida de seus patrimônios para comprar ações da Aracruz (entre 2,5 e 5%). Além disso, alegam que informações baseadas em expectativas de acontecimento, vazamento geral de informações ou boataria de mercado não seriam suficientes para a caracterização do ilícito de *insider trading*³⁷.

119. A tese defensiva, porém, não merece ser acolhida.

120. Não assiste razão ao fundamento esposado na defesa, segundo o qual noticiários especializados teriam anunciado a celebração do negócio entre Aracruz e Votorantim³⁸, de sorte que a celebração do negócio seria de conhecimento de todo o mercado antes da divulgação oficial pelas companhias.

121. De fato, um site e um blog divulgaram, em 02.1 e 04.1.2009, notícias relacionadas à aquisição do controle da Aracruz pela Votorantim, porém, tais informações não tiveram o condão de alterar o volume e a cotação das ações ordinárias da Aracruz naquele momento, a demonstrar que os investidores não deram importância ao que fora noticiado.

122. Como visto no relatório da Acusação, a mudança significativa em termos de volume financeiro e negócios diários relacionados às ações ordinárias da Aracruz somente ocorreu na semana anterior à divulgação dos fatos relevantes, ou seja, entre 12.1 e 19.1.2009, a indicar

³⁷ Cita voto do diretor Sérgio Weguelin no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2004/0852, julgado em 30.5.2006: “Esse ônus probatório é justificado e não se trata de mero preciosismo pois, do contrário, pode-se confundir operações com base em expectativas de conduta de outros atores do mercado, boatos ou mesmo operações ocasionais ou aleatórias, que são consideradas legítimas (isto é, conforme o ordenamento vigente), com operações realizadas a partir de informações privilegiadas” (fl. 1.518).

³⁸ Cita matéria do jornal ESHOJE, do Espírito Santo: “A Votorantim Industrial assumiu 100% das ações da Aracruz Celulose. E agora com a fusão entre Votorantim Celulose e Papel (VCP) e a Aracruz Celulose, é a maior fabricante na área do eucalipto do mundo. Essa operação se deu depois que os acionistas liderados pela família Lorentzen vendeu os últimos 28% das ações ordinárias que detinha na Aracruz. O Grupo Safra também possuía 28% das ações com voto direto e negociou com a Votorantim – com valor e/ou estrutura societária ainda não revelados -, a sua parte das ações. O Safra tinha duas alternativas: ou vender suas ações, ou renunciar ao direito de preferência e venda conjunta de suas ações na Aracruz e negociar com o grupo Votorantim uma posição favorável numa nova estrutura societária, combinando os ativos da VCP e Aracruz. Neste caso, os Safra ficam no papel de acionistas minoritários, mas poderiam compartilhar o controle da nova empresa” (fls. 1.523 e 1.524) e reportagens do blog Estratégia e Mercado, do blog InfoMoney e do site UOL (fl. 1.524).

vazamento de informações sobre a reestruturação (fls. 1.230 a 1.237). Deste modo, diferentemente do que quer fazer crer a defesa, a mudança súbita de comportamento dos investidores neste período não parece ter qualquer relação com as notícias divulgadas cerca de dez dias antes (fls. 1.523 e 1.524).

123. Assim, não se nega a existência de rumores e boatos referentes à reestruturação societária da Aracruz, inclusive com notícias sobre eventual aquisição do controle da Companhia pela Votorantim, pois, como acontece com certa frequência, sites e blogs buscam antecipar a divulgação de informações das companhias, sem que tal divulgação, deixe de ser ainda um mero rumor, especialmente no presente caso, em que não houve impacto na cotação das ações no momento da divulgação daquelas notícias. O boato de mercado somente deixará de sê-lo quando da divulgação pela companhia, quando então qualquer dúvida a respeito das informações circuladas no mercado restará dissipada.

124. Em adição, cabe destacar que as referidas notícias não faziam menção ao momento em que tal reestruturação seria ao final concluída, nem sobre o possível direito de *tag along*, sobretudo o valor de R\$14,65 por ação ordinária que seria oferecido em caso de OPA por mudança de controle. A esse respeito, impõe lembrar que essas notícias não se coadunavam com as informações já divulgadas pelas companhias de que a reestruturação não alteraria o controle da Aracruz.

125. Deste modo, é incontroverso que as condições específicas da reestruturação societária da Aracruz com a Votorantim não foram objeto de notícias nem foram divulgadas ao público previamente à divulgação do fato relevante de 20.1.2009, de sorte que havia muita dúvida e incerteza sobre o assunto.

126. Toda essa desconfiança que pairava sobre a reestruturação, contudo, não causou qualquer hesitação em Frederico Lima, que decidiu vender a totalidade das ações detidas em sua carteira de investimento em ações, apurando importante prejuízo com tal atitude, para reinvestir esses recursos em ações ordinárias da Aracruz. Importante destacar que a venda completa da carteira e a compra das ações da Aracruz ocorreram todas no mesmo dia 19.01.2009, poucas horas antes da divulgação dos fatos relevantes.

127. A pressa em realizar a negociação fez Frederico Lima atuar, inclusive, de maneira

totalmente diversa de seu perfil de investimento em ações, que, como visto no relatório, consistia em manter uma carteira de ações diversificada, composta por ações de cinco companhias, tendo como foco o longo prazo, na medida em que vinha carregando a mesma carteira por pelo menos dez meses. Ao negociar no dia 19.1.2009, Frederico Lima concentrou todas as suas aplicações em ações ordinárias da Aracruz, e, a despeito do perfil apresentado anteriormente, vendeu toda sua nova posição apenas dois dias depois.

128. Não há sombra de dúvidas de que os atos praticados por Frederico Lima não se assemelham com a atuação de um investidor que decide apostar num mero boato de mercado, em que há uma chance possível, porém, incerta de retorno, pois, ao decidir, inopinadamente, alterar completamente todos seus investimentos em ações para investir numa única companhia, ele demonstra a certeza daquele que tem conhecimento da iminente reestruturação e de seus efeitos positivos para as ações ordinárias da Aracruz.

129. A premência demonstrada por Frederico Lima revela incontestemente urgência do investidor em negociar com ações da Aracruz, característica típica daquele que negocia de posse de informação privilegiada, pois o *insider trader* deseja aproveitar ao máximo a oportunidade de obter retorno rápido e seguro decorrente da assimetria informacional existente no mercado de valores mobiliários.

130. Em relação a Aílton Santos, não parece crível que um investidor, mesmo aquele acostumado com o dia-a-dia do mercado de bolsa, decida aplicar mais de R\$400 mil em determinada ação, jamais negociada por ele e com baixa liquidez, tornando-se o maior investidor pessoa natural de ações ordinárias da Aracruz em janeiro de 2009, em função de um mero boato de mercado.

131. Embora seja necessário reconhecer que a negociação realizada por Ailton Santos não tenha destoado totalmente de seu padrão de negociação, indício que deve ser considerado como elemento de convicção do julgador, não se pode desviar o olhar dos demais elementos de prova constante dos autos, que neste caso, possuem inegável robustez, tornando menos relevante o padrão de negociação.

132. A esse respeito, o *timing* e a intensidade da negociação realizada por Ailton Santos são

típicos daquele que negocia de posse de informações privilegiadas. Adite-se a isso o vínculo de amizade e profissional existente entre Marco Bernardi, Ailton Santos e Frederico Lima, que afirmaram terem discutido entre eles a intenção e a efetiva aquisição de ações da Aracruz, conforme destacado às fls. 916, 917 e 927 a 931, e entre Marco Bernardi, Sergio Magnani e Fernando Nascimento, como revelado alhures, e o fato de todos terem adquirido ações da Aracruz no mesmo dia, praticamente no mesmo momento, com a emissão de ordens de compra sequenciais.

133. Outra evidência a esse respeito refere-se ao fato de que, mesmo começando a adquirir ações ordinárias da Aracruz somente a partir das 15h:32min, ou seja, restando pouco menos de duas horas e meia para o encerramento do pregão, Marco Bernardi, Ailton Santos, Frederico Lima, Sergio Magnani e Fernando Nascimento foram responsáveis por 30% de todo o volume negociado com ações ordinárias da Aracruz em 19.1.2009.

134. Diante de tamanha coincidência, que se relaciona não apenas com a decisão de investimento em um papel de baixa liquidez, como também com o momento – dia e hora – em que foram realizados os negócios com as ações ordinárias de emissão da Aracruz, às vésperas da divulgação dos fatos relevantes, somada a atipicidade e pressa das negociações realizadas por Frederico Lima e a intensidade das operações feitas por Ailton Santos, não se revela minimamente razoável a afirmação de que tais decisões de investimento foram fruto de um mero boato de mercado.

135. Ao revés, tais fatos revelam inequívoca atuação conjunta e previamente combinada entre o grupo de investidores de Araraquara e os sócios da Angá, com intuito claro e específico de adquirir ações ordinárias da Aracruz, tendo como elo Marco Bernardi, que, muito provavelmente, atuou na disseminação das informações privilegiadas entre um grupo e outro.

136. Como se vê, há nestes autos verdadeira prova indiciária, representada por indícios múltiplos, veementes e convergentes, que permitem, por indução, concluir com segurança que Frederico Lima e Ailton Santos negociaram ações de posse de informações privilegiadas, em infração ao §4º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976, c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 2002.

II – 4 – Da conduta da Angá

137. A SPS apurou que o Angá Portfolio Fundo de Investimento Multimercado (“Fundo Angá”), cujos ativos eram administrados pela Angá, teria adquirido 20.300 ações ordinárias da Aracruz por R\$101.500,00, em 16.1.2009, e outras 20.000 ações por R\$105.250,00, em 19.1.2009, às vésperas da divulgação dos fatos relevantes de 19 e 20.1.2009. Em seguida, nos dias 20 e 21.1.2009 e, posteriormente, no dia 6.3.2009, o Fundo Angá teria vendido parcela relevante de sua posição em ações ordinárias da Aracruz e auferido, segundo a Acusação, lucro de mais de R\$ 200 mil, ou seja, obtido retorno de mais de 100% do montante total investido.

138. De acordo com a SPS, Frederico Lima seria sócio-administrador da Angá e deteria participação de 5% no Fundo Angá. Já F.C. seria o responsável pela gestão do Fundo Angá e possuiria participação de 18,2% em seu patrimônio, sendo seu maior cotista.

139. Diante das relações de sócio mantidas por Frederico Lima e Ailton Santos com a Angá e o *timing* perfeito das operações realizadas pelo Fundo Angá, a Acusação concluiu que a Angá teria negociado ações ordinárias da Aracruz em nome do Fundo Angá baseada em informações sigilosas ainda não divulgadas sobre a reestruturação da Aracruz.

140. Afora os argumentos a respeito da inexistência de fato relevante em razão da veiculação de notícias sobre a reestruturação, da necessidade de se mostrar o liame entre a informação supostamente vazada e o *insider* de mercado e da inexistência de provas hábeis a demonstrar a ocorrência do ilícito, os quais não merecem ser retomados porque já foram exaustivamente enfrentados neste voto, a principal tese defensiva é no sentido de que o Fundo Angá teria adotado uma estratégia de arbitragem para negociar com ações ordinárias da Aracruz.

141. Não se pode acolher tal argumento.

142. Como se sabe, a arbitragem ocorre quando o preço à vista de um ativo perde paridade com o seu preço futuro e consiste em operação na qual o lucro é “travado” sem risco, uma vez que são feitas transações simultâneas em dois ou mais mercados, como, por exemplo, entre o

mercado à vista e o de opções³⁹. Contudo, as operações realizadas pelo Fundo Angá com ações ordinárias da Aracruz não tem características de arbitragem.

143. Às fls. 966, o gestor F.C. declarou que a estratégia do Fundo Angá consistia em realizar operações de arbitragem entre o índice Ibovespa e o ativo à vista ou entre o mercado de opções e o ativo à vista. Essa estratégia foi muito bem exemplificada pelo referido gestor quando se referiu a operações regulares feitas pelo Fundo Angá com ações preferenciais da Aracruz. Ao explicá-las, afirmou que se tratava de uma estratégia de arbitragem da carteira à vista contra o Índice Bovespa, visto que a quantidade negociada de ações preferenciais da Aracruz equivaleria a um lote de 50 contratos futuro do referido índice.

144. Contudo, ao explicar as operações realizadas com as ações ordinárias da Aracruz, o gestor F.C. declarou que se tratava de “arbitragem de eventos corporativos” e apresentou outra explicação para as referidas negociações. Disse que, na segunda quinzena de janeiro de 2009, após conversar com outros analistas e com o comitê de investimentos da Angá, do qual participavam Ailton Santos e Frederico Lima, decidiu comprar as ações ordinárias da Aracruz (fls. 966 e 977).

145. Ora, como se vê, não houve uma compra à vista das ações ordinárias da Aracruz com uma venda simultânea delas em outro mercado, como foi feito com as ações preferenciais da Aracruz, e o contrato futuro de índice Bovespa. Assim, a aquisição de ações ordinárias da Aracruz realizada pelo Fundo Angá não pode ser classificada, tecnicamente, como uma operação de arbitragem, em que se espera obter determinado lucro decorrente da momentânea diferença de preços existente entre dois ou mais mercados.

146. As compras das ações ordinárias da Aracruz foram claramente uma operação direcional, na qual o gestor F.C. apostou na alta do papel, utilizando mais de R\$200 mil de recursos disponíveis do Fundo Angá para comprar o ativo em dois pregões consecutivos, justamente os dois últimos antes da divulgação dos fatos relevantes. Mesma aposta repentina feita pelos sócios e membros do comitê de investimentos da Angá, Ailton Santos e Frederico Lima, em suas correspondentes carteiras individuais de investimento, aos quais já se concluiu que negociaram de posse de informações privilegiadas.

³⁹ HULL, John C. “*Fundamentos dos Mercados Futuros e de Opções*”. São Paulo: BM&F Brasil, ano 2005, p. 14 e 15.

147. A explicação dada pelo gestor F.C. causa bastante estranheza, pois é assaz pueril para ser prestada por um profissional habilitado do mercado de capitais ao seu regulador, revelando ser uma clara tentativa de ocultar a verdadeira justificativa para as compras realizadas, pois a única “arbitragem de eventos corporativos” possível neste caso seria a da assimetria informacional, em que a Angá, consciente do descompasso existente entre o preço da ação ordinária da Aracruz no mercado à vista e o seu preço no futuro, em função do acesso a informações privilegiadas sobre a reestruturação da Companhia, decide comprar tais ações.

148. Dessa forma, o vínculo existente entre Ailton Santos, Frederico Lima e a Angá, o *timing* perfeito das operações – compras realizadas antes da divulgação dos fatos relevantes e vendas executadas em seguida às divulgações –, o elevado lucro obtido, a ausência de fundamentação suficiente a justificar a realização da negociação, agravada pela tentativa de falsear a verdadeira intenção subjacente à aquisição, são indícios que, analisados em seu conjunto, permitem concluir com convicção que a Angá negociou de posse de informações privilegiadas relacionadas à reestruturação societária da Aracruz, em infração ao §4º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976, c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 2002.

II – 5 – Da conduta de Eduardo Sanseverino

149. A SPS apurou que Eduardo Sanseverino teria adquirido 7.500 ações ordinárias da Aracruz por R\$37.300,00 nos dias 14, 15 e 19.1.2009, às vésperas dos fatos relevantes de 19.1.2009 e 20.1.2009, e teria vendido metade de sua posição por R\$37.413,00, em 28.1, 26.3 e 2.4.2009, portanto, após a divulgação dos referidos fatos relevantes. Assim, mesmo mantendo metade das ações em carteira, Eduardo Sanseverino teria conseguido obter praticamente 100% de seu investimento com as vendas realizadas.

150. Segundo a Acusação, Eduardo Sanseverino não teria negociado no mercado de valores mobiliários antes; teria efetuado o cadastro em corretora no mesmo dia em que fez sua primeira negociação, justamente a compra de ações ordinárias da Aracruz; teria investido montante correspondente a 15 vezes a sua renda mensal informada na ficha cadastral junto à corretora; e não teria demonstrado conhecimentos a respeito das diferenças existentes entre ação ordinária e ação preferencial de uma companhia aberta.

151. Ante os diversos indícios reunidos na fase de instrução, a Acusação concluiu que Eduardo Sanseverino teria feito uso de informações privilegiadas ao negociar ações ordinárias da Aracruz.

152. Em defesa, Eduardo Sanseverino afirma que teria sabido da informação por acaso, no vestiário de uma academia, sem imaginar que tal informação poderia ser relevante e ainda não divulgada ao mercado.

153. Alega que o fato de ter vendido somente metade das ações após a divulgação dos fatos relevantes demonstraria que Eduardo Sanseverino não era especulador, pois, do contrário, teria vendido todas as ações. Além disso, caso tivesse recebido a informação de um *insider* primário confiável, teria investido a totalidade de seu patrimônio disponível, ao invés de R\$37.000,00.

154. Aduz que, em função do grande número de pessoas envolvidas nesse tipo de operação, seria presumível que vários funcionários dos bancos e das companhias em questão soubessem da operação de reestruturação da Aracruz. Assim, por meio do “boca a boca” e notícias na mídia, o conteúdo dos fatos relevantes já teria se tornado notório por parcela expressiva dos operadores de mercado antes mesmo de sua divulgação. Assim, seria verossímil que o Eduardo Sanseverino tivesse ouvido, no vestiário de uma academia, que as ações da Aracruz iriam valorizar-se significativamente.

155. Improcede a alegação da defesa de que o conteúdo dos fatos relevantes divulgados em 19 e 20.1.2009 já teria se tornado público. Como já sobejamente comprovado nestes autos, as condições específicas da reestruturação societária da Aracruz com a Votorantim não foram objeto de notícias nem foram divulgadas ao público previamente à divulgação dos fatos relevantes, especialmente o possível valor de R\$14,65 por ação ordinária que seria oferecido em caso de OPA por alteração de controle.

156. Melhor sorte não merece o argumento de que seria plausível que o acusado tivesse ouvido, no vestiário de uma academia, comentários a respeito da valorização das ações da Aracruz, e com base nisso, tivesse decidido iniciar suas operações em bolsa.

157. É preciso um esforço muito grande para crer que Eduardo Sanseverino, pessoa que jamais tinha negociado em bolsa e desconhecedor confesso das diferenças existentes entre as espécies e classes das ações, tivesse decidido comprar justamente a ação ordinária da Aracruz, aquela que seria especialmente favorecida com a divulgação dos fatos relevantes, por mero acaso e coincidência, ouvindo de um estranho ao telefone, no banheiro de uma movimentada academia do Rio de Janeiro, que a ação da Aracruz iria subir.

158. Não obstante tal justificativa causar espécie, na medida em que teríamos de imaginar um *insider trader* berrando ao telefone em um banheiro de academia, pois, somente assim, Eduardo Sanseverino poderia compreender detalhes tão precisos como a espécie da ação a ser adquirida, há de se consignar que essa não foi a primeira versão dos fatos apresentada por Eduardo Sanseverino. Em conversa telefônica com inspetores da CVM, o acusado afirmou que teria decidido adquirir ações da Aracruz em função de uma conversa com uma pessoa na academia, que lhe teria recomendado a compra desse papel, mas não se recordava do nome da pessoa que havia lhe dado a “dica”. Na oportunidade, declarou que (fl. 890):

me falaram que eu tinha que entrar nesse negócio, que era um negócio bom, e aí eu falei: tem que apostar em alguma. Vou botar as fichas numa coisa e vamos ver o que vai acontecer.

159. Como se vê, Eduardo Sanseverino alterou a versão dos fatos apresentados a esta CVM para não aparentar ter recebido informações privilegiadas, como a primeira versão dava conta, e, assim, tentar eximir-se da responsabilidade de ter realizado operações que sabia serem ilícitas, de forma a evitar que a CVM fosse capaz de adotar as medidas repressivas cabíveis.

160. Não bastasse isso, outras circunstâncias específicas do caso não podem ser desprezadas na análise da conduta de Eduardo Sanseverino: o *timing* e a atipicidade das negociações realizadas.

161. No que se refere ao *timing*, é evidente a proximidade entre a realização das operações e a divulgação dos fatos relevantes, assim como a data da primeira compra é a mesma da abertura do cadastro na corretora, tendo Eduardo Sanseverino afirmado que se cadastrou na corretora especificamente para adquirir ações de emissão da Aracruz.

162. Com relação à atipicidade da negociação, cabe repisar que Eduardo Sanseverino nunca havia negociado em bolsa e, mesmo obtendo um desempenho excepcional na sua primeira negociação, na qual investiu mais de R\$37 mil, em suas duas operações subsequentes em bolsa o montante investido não passou de R\$6 mil, sendo, portanto, bem mais modestas essas operações. Desta maneira, o acusado aparenta ter, de fato, apostado todas as suas fichas na aquisição das ações da Aracruz, conforme revelou por telefone aos inspetores da CVM.

163. Como se logrou demonstrar nestes autos, somente a certeza de que a reestruturação da Aracruz estava prestes a ocorrer e de que beneficiaria as ações ordinárias da Aracruz poderia impulsionar Eduardo Sanseverino a, primeiro, cadastrar-se numa corretora e, ato contínuo, decidir comprar com convicção tal espécie de ação, a revelar precipitação típica daquele que negocia de posse de informação privilegiada.

164. Diante do exposto, impõe-se reconhecer que Eduardo Sanseverino negociou ações da Aracruz de posse de informações privilegiadas, em infração ao §4º do art. 155 da Lei nº 6.404, de 1976, c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 2002.

III – Da Dosimetria da Pena

165. Antes de tratar especificamente sobre a aplicação das penas, cabe destacar que o presente processo representa um excepcional e bem sucedido esforço de investigação empreendido pela SPS, que carrearou aos autos diversos elementos de prova a respeito da autoria e materialidade das infrações ora reconhecidas, que, como se sabe, são de considerável complexidade.

166. Nos últimos anos, com o intuito de combater os *insiders*, especialmente os de mercado, a CVM, após discussões internas e com reguladores estrangeiros, aprimorou os seus mecanismos de detecção de negociações atípicas por meio de uma série de alterações nos filtros automáticos, os quais foram redesenhados com o apoio de especialistas, bem como incrementou suas ferramentas e processos de investigação.

167. Neste sentido, cabe destacar que recentemente a CVM firmou acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas da União com intuito de proceder ao intercâmbio de conhecimento, informações e base de dados entre as instituições, uma vez que o referido órgão de controle e fiscalização dispõe de dados de diversos outros órgãos federais. Com isso, será possível à CVM correlacionar com maior presteza e celeridade informações sobre os investigados, como, por exemplo, na busca de vínculos entre pessoas naturais e jurídicas, expediente muito útil em investigações de *insiders* secundários.

168. Este avanço é fruto da grande preocupação da CVM com a prática de tal ilícito, que é seguramente um dos mais nocivos ao funcionamento regular do mercado de capitais, na medida em que fere a credibilidade que deve existir sobre a formação justa do preço das ações das companhias de capital aberto. Assim, a CVM está bastante atenta para os desvios de conduta relacionados à utilização de informação sigilosa ainda não divulgada, os quais serão investigados e punidos com rigor, de forma a desestimular tal prática.

169. Quanto ao caso concreto, cabe destacar que as condutas amiúde examinadas neste voto revestem-se de grande reprovabilidade, pois os Acusados se valeram de informações privilegiadas para negociar com pessoas que as desconheciam, intervindo no mercado de valores mobiliários em condições de superioridade em relação aos demais investidores. Não por outra razão o ilícito de *insider trading* é considerado grave pelo art. 18 da Instrução CVM nº 358/02 e pela Instrução CVM nº 131/90, vigente à época dos fatos.

170. Para aplicar com proporcionalidade as penalidades devidas, em respeito ao princípio da individualização da pena, serão levadas em consideração, de um lado, o bom nível de conhecimento técnico dos Acusados em relação ao mercado de valores mobiliários, e, de outro, a primariedade e o pouco conhecimento técnico dos Acusados com negociações em bolsa.

171. Ainda de modo a conferir a devida proporcionalidade às penas aplicadas aos acusados, considere também os precedentes deste Colegiado e a experiência internacional, na qual as penas aplicáveis aos *insiders* primários são e devem ser mais elevadas em relação aos *insider* secundários, o que se expressa inclusive no fato deste não ser considerado infração penal no termos da legislação atualmente em vigor.

172. Deste modo, deve ser aplicada a pena de multa correspondente a duas vezes o lucro potencial⁴⁰ obtido por Ailton Santos, Frederico Lima e Angá (Fundo Angá) na negociação de ações ordinárias da Aracruz, uma vez que, de um lado, são pessoas com largo conhecimento técnico em mercado de capitais e, de outro, não possuem antecedentes nesta CVM.

173. Com relação a Sergio Magnani, Marco Bernardi e Fernando Nascimento, devem ser consideradas a primariedade dos acusados e o pouco conhecimento técnico deles em mercado de capitais, devendo lhes ser aplicada a pena de multa correspondente a uma vez e meia o lucro potencial⁴¹ obtido com as negociações irregulares. E, por iguais razões, a Eduardo Sanseverino também deve ser aplicada a pena de multa correspondente a uma vez e meia o lucro potencial⁴² obtido com as negociações irregulares.

174. Por tudo que foi exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, c/c o § 1º da Lei nº 6.385, de 1976, voto nos seguintes termos:

- a) Pela condenação de Marco Antonio Bernardi, à pena de multa pecuniária no valor de R\$122.959,50 (cento e vinte e dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), correspondente a uma vez e meia o montante do lucro obtido, por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, pela prática de uso de informação privilegiada ao negociar com ações ordinárias da Aracruz.
- b) Pela condenação de Fernando Sérgio Rocha Nascimento, à pena de multa pecuniária no valor de R\$97.299,00 (noventa e sete mil e duzentos e noventa e nove reais), correspondente a uma vez e meia o montante do lucro obtido, por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, pela prática de uso de informação privilegiada ao negociar com ações ordinárias da Aracruz.

⁴⁰ Conforme calculado às fls. 1.238 da Acusação.

⁴¹ Ver nota 14.

⁴² Ver nota 14.

- c) Pela condenação de Sérgio Sarti Magnani, à pena de multa pecuniária no valor de R\$77.565,00 (setenta e sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais), correspondente a uma vez e meia o montante do lucro potencial obtido, por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, pela prática de uso de informação privilegiada ao negociar com ações ordinárias da Aracruz.
- d) Pela condenação de Frederico de Souza Lima, à pena de multa pecuniária no valor de R\$135.550,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais), correspondente a duas vezes o montante do lucro obtido, por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, pela prática de uso de informação privilegiada ao negociar com ações ordinárias da Aracruz.
- e) Pela condenação de Ailton Amaral Santos, à pena de multa pecuniária no valor de R\$1.315.944,00 (um milhão e trezentos e quinze mil e novecentos e quarenta e quatro reais), correspondente a duas vezes o montante do lucro potencial obtido, por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, pela prática de uso de informação privilegiada ao negociar com ações ordinárias da Aracruz.
- f) Pela condenação de Angá Administração de Recursos Ltda., à pena de multa pecuniária no valor de R\$596.600,00 (quinhentos e noventa e seis mil e seiscentos reais), correspondente a duas vezes o montante do lucro potencial obtido, por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, pela prática de uso de informação privilegiada ao negociar com ações ordinárias da Aracruz.

- g) Pela condenação de Eduardo Bomfim Sanseverino, à pena de multa pecuniária no valor de R\$103.813,50 (cento e três mil e oitocentos e treze reais e cinquenta centavos), correspondente a uma vez e meia o montante do lucro potencial obtido, por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, pela prática de uso de informação privilegiada ao negociar com ações ordinárias da Aracruz.

175. Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em atenção ao requerimento de informações formulado pelo *parquet* por meio do Ofício nº 7654/2017 – PR-SP- 00040858/2017, de 30 de maio de 2017.

É como voto.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor Relator

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 25/2010

Reg. Col. nº 8856/2013

Acusados: Ailton Amaral Santos
Angá Administração de Recursos Ltda.
Eduardo Bomfim Sanseverino
Fernando Sérgio Rocha Nascimento
Frederico de Souza Lima
Marco Antonio Bernardi
Sérgio Sarti Magnani

Assunto: Apurar eventual uso de informação privilegiada na negociação de ações de emissão da Aracruz Celulose S.A.

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Manifestação de voto

1. Eu acompanho o Diretor Relator Henrique Machado, também votando pela condenação dos acusados.
2. Como bem fundamentado no voto condutor, o presente caso apresenta um conjunto robusto e convergente de evidências e indícios a revelar que cada um dos acusados fez uso de informações privilegiadas ao negociar com ações ordinárias da Aracruz Celulose S.A. (“Companhia”) em janeiro de 2009, infringindo, assim, o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976 (“Lei 6.404”) c/c o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358, de 2002 (“Instrução 358”).
3. De início, destaco novamente o bom trabalho da acusação, que obteve sucesso em demonstrar não apenas diversas semelhanças no *modus operandi* entre as negociações analisadas, como também a existência de vínculos pessoais e profissionais entre a maior parte dos acusados.
4. Como apontado pela acusação, Marco Antonio Bernardi, Fernando Sergio Rocha Nascimento, Sergio Sarti Magnani, Frederico de Souza Lima e Ailton Amaral Santos mantinham relações sociais e de amizade entre si, em maior ou menor grau.

5. Além disso, segundo Marco, ele, Fernando e Sergio conversavam regularmente sobre questões pessoais e profissionais, tendo Sérgio admitido que provavelmente os outros dois estariam presentes na conversa entre amigos em que recebeu dicas de compra de ações ordinárias da Companhia. Chamou atenção, ainda, o fato de Marco ser ex-sócio de Fernando, e também ter relações profissionais com Frederico, sócio da Angá Administração de Recursos Ltda. e amigo de Ailton.

6. Enfim, a identificação da rede de amigos e relações interpessoais entre os acusados (à exceção de Eduardo Bomfim Sanseverino) ajuda a entender as razões pelas quais as negociações guardavam tantas características comuns entre si, seja pelos valores envolvidos e momento de sua realização, seja por seu ineditismo à luz do perfil e histórico de cada acusado. Tudo a corroborar que havia entre eles a ciência quanto a uma informação relevante ainda não divulgada ao mercado, e a consequente noção de que ela carregava uma oportunidade de auferir lucros indevidos.

7. Em adição, destaco os seguintes elementos que, por sua contundência, me fazem concluir nesse sentido: **(i)** o *timing* das negociações, com aquisições de ações previamente aos Fatos Relevantes de 19 e 20.1.2009, alienando-as logo depois de sua divulgação; **(ii)** a total atipicidade das operações vis-à-vis o perfil e histórico dos acusados – alguns deles sequer tinham cadastro em corretora até aqueles dias; e **(iii)** a falta de consistência dos argumentos de defesa, pouco críveis ou plausíveis, e certamente insuficientes para contrapor os indícios de que os acusados tinham ciência da informação que viria a ser divulgada pela Companhia.

8. Todos esses elementos corroboram a tese acusatória por delinearem um comportamento típico de quem detinha informação privilegiada e sabia estar de posse de elementos que permitiam antecipar a alta na cotação das ações ordinárias da Companhia.

9. Adicionalmente, sobressalta na análise o fato de os acusados terem investido significativas e atípicas quantias nos papéis da Companhia, considerando os respectivos perfis de investimento.

10. A meu ver, aliado aos demais elementos e circunstâncias do caso (como o momento e a atipicidade das negociações), isso dá a dimensão da certeza e da segurança de cada um dos acusados quanto à valorização que se seguiria à divulgação dos fatos relevantes, o que, por um lado, somente se justificaria racionalmente com a posse das informações privilegiadas, e, por outro, transparece de forma flagrante o intuito de obter vantagem indevida nas negociações.

11. Mais do que isso, entendo que o modo e as circunstâncias em que as negociações ocorreram denotam a gravidade e a reprovabilidade das condutas adotadas.

12. Assim, eu acompanho o Diretor Relator Henrique Machado no mérito, mas entendo que as penalidades devem ser aplicadas no mesmo patamar para todos os acusados.

13. Nesse ponto, diferentemente do Relator, não me parece que o nível de conhecimento técnico sobre o mercado de capitais por parte dos acusados deveria implicar penalidades mais ou menos brandas, considerando que as operações irregulares ora em questão possuem essencialmente as mesmas características e foram realizadas com a mesma intenção que justifica a condenação por *insider trading*, qual seja, auferir benefício para si mediante a utilização de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

14. Além disso, entendo que estamos diante de caso cuja reprovabilidade requer a aplicação da pena de maneira proporcional à gravidade dos fatos e circunstâncias envolvidos.

15. Por todo o exposto, voto pela condenação dos acusados pela utilização de informação privilegiada na negociação com ações ordinárias da Companhia, em infração ao art. 155, §4º, da Lei 6.404 c/c o art. 13, §1º, da Instrução 358, nos seguintes termos:

- a) Pela condenação de Marco Antonio Bernardi à pena de multa pecuniária no valor de R\$ 163.946,00 (cento e sessenta e três mil e

novecentos e quarenta e seis reais), correspondente a duas vezes o montante do lucro obtido;

- b) Pela condenação de Fernando Sérgio Rocha Nascimento, à pena de multa pecuniária no valor de R\$ 129.732,00 (cento e vinte e nove mil e setecentos e trinta e dois reais), correspondente a duas vezes o montante do lucro potencial obtido;
- c) Pela condenação de Sérgio Sarti Magnani, à pena de multa pecuniária no valor de R\$ 103.420,00 (cento e três mil e quatrocentos e vinte e sete reais), correspondente a duas vezes o montante do lucro obtido;
- d) Pela condenação de Frederico de Souza Lima, à pena de multa pecuniária no valor de R\$ 135.550,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais), correspondente a duas vezes o montante do lucro obtido;
- e) Pela condenação de Ailton Amaral Santos, à pena de multa pecuniária no valor de R\$ 1.315.944,00 (um milhão e trezentos e quinze mil e novecentos e quarenta e quatro reais), correspondente a duas vezes o montante do lucro obtido;
- f) Pela condenação de Angá Administração de Recursos Ltda., à pena de multa pecuniária no valor de R\$ 596.600,00 (quinhentos e noventa e seis mil e seiscentos reais), correspondente a duas vezes o montante do lucro potencial obtido pelo Angá Portfolio FIM; e
- g) Pela condenação de Eduardo Bomfim Sanseverino, à pena de multa pecuniária no valor de R\$ 138.418,00 (cento e trinta e oito mil e quatrocentos e dezoito reais), correspondente a duas vezes o montante do lucro potencial obtido.

16. É como voto.

Rio de Janeiro, 4 de julho de 2017.

Leonardo P. Gomes Pereira

Presidente